



PUTUSAN

Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : IRWAN Alias IRWAN MAJU;
- 2. Tempat lahir : Nontotera;
- 3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/01 Februari 1986;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Umakeka RT.003 RW.002 Desa Nontotera, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Petani/Pekibun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
- 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
- 3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
- 4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
- 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
- 6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
- 7. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 september 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
- 8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

10. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : SUMANTRI DJ, SH, AGUS HARTAWAN, SH, ST FADILLAH, SH dan ISWADIN, SH Advokat, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 22 Lewiroto, Kelurahan Lewiroto, Kecamatan Mpunda, Kota Bila (belakang Kantor Pengadilan Negeri Raba Bima) berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor : 316/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 7 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN alias IRWAN MAJU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN alias IRWAN MAJU oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) butir Proyektil peluru berkaliber 5,56 MM (dikeluarkan dari badan korban SDR. JULASI);.
 2. 6 (enam) butir Selongsong peluru Kal. 5.56 MM;
 3. 1 (satu) butir amunisi Kal. 5.56 MM;

Halaman 2 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



4. 1 (satu) butir Selongsong peluru yang sudah rusak/terpotong Kal.
5.56 MM;
5. 9 (sembilan) buah anak Panah;
6. 1 (satu) kantong sampel Darah yang ditemukan di TKP;
7. 1 (satu) pucuk senjata pelucur/pelontar anak panah (berbentuk senapan laras panjang);
8. 1 (satu) buah baju kaos bola warna biru dongker dengan corak biru muda dan kuning dengan nomor punggung 9;
9. 1 (satu) buah celana pendek Jeans warna biru abu dengan Merek RUR-Ruschver dan Ikat Pinggang warna hitam dengan tulisan \$;
10. 1 (satu) buah Hoodie warna Hitam dengan Merk BRCO;
11. 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA 105 Dual Sim (2019) (TA-1174) Warna Hitam, dengan Sim Card Telkomsel Nomor 085338645703 Nomor IMEI: 358570010103893, IMEI: 355899535675371, IMEI: 355899535475376 Dengan Security Kode 1345;
12. 6 Butir peluru tajam berkaliber 5.56 mm;
13. 3 Butir peluru tajam berkaliber 6,4 mm;
14. 1 Butir peluru tajam berkaliber 6,6 mm;
15. 1 Butir peluru tajam berkaliber 6,6 mm tahun 1978;
16. 1 (satu) batang besi berwarna putih dengan ukuran 34 Cm;
17. 1 (satu) batang besi berwarna putih dengan ukuran 28 Cm;
18. 1 (satu) buah tas slempang berwarna Hitam Merk Nike;
19. 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Pendek dengan Panjang 30 cm berbahan dasar Besi dengan Gagang berbahan dasar Kayu Warna Hitam;
20. 1 (satu) Buah Tas Jenis Tas Ransel berbahan Jeans Warna Biru Merk Kiddrock;
21. 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang dengan Panjang 113 cm berbahan dasar Besi dengan Popor berbahan dasar Kayu berwarna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar Terdakwa IRWAN alias IRWAN MAJU tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa IRWAN alias IRWAN MAJU membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 3 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-70/N.2.14/Eku.2/09/2024 tanggal 13 September 2024 sebagai berikut :
PERTAMA

Bahwa ia terdakwa IRWAN alias IRWAN MAJU bersama dengan Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU, Saksi MUHAMMAD YOGI, Saksi AFAN, dan Saksi JUNAIDIN alias CLOSE (dalam proses penyelidikan) pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 01.30 Wita atau setidaknya pada Bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya Desa Cenggu tepatnya di Pertigaan Jalan Tani Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain bernama JULASI alias JUL yang selanjutnya disebut korban. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Wita terjadi pembakaran rumah milik Saksi MUHAMMAD YOGI yang dilakukan oleh warga Desa Renda kemudian Saksi MUHAMMAD YOGI memberitahu warga Desa Cenggu tentang pembakaran tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wita di depan rumah Saudara LUBIS, Saksi MUHAMMAD YOGI didatangi oleh Saudara SUDIRMAN (DPS) yang memberitahu Terdakwa memiliki keahlian dalam menembak (penembak jitu) kemudian Saksi MUHAMMAD YOGI menyuruh SUDIRMAN menghubungi Terdakwa untuk datang ke Desa Cenggu. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa datang ke Desa Cenggu dengan dijemput oleh Saksi AFAN dan Saudara SUDIRMAN menggunakan mobil pick up dan langsung menuju ke rumah Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU dengan membawa 1 (satu) senjata api laras panjang. Selanjutnya ketika Saksi MUHAMMAD YOGI sedang perjalanan ke rumah Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU, Saksi MUHAMMAD YOGI dihubungi oleh Saudara SUDIRMAN memberitahu tentang keahlian Terdakwa yang memiliki keahlian

Halaman 4 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembak dengan jarak 100 (seratus) meter. Selanjutnya setelah Saksi MUHAMMAD YOGI sampai di rumah Saksi SYAHRUN WIYANTI alias NDU, Terdakwa meminta Saksi MUHAMMAD YOGI untuk mengantarkan Terdakwa melihat rumah Saksi MUHAMMAD YOGI yang terbakar dan menanyakan posisi warga Renda serta posisi warga Cenggu saat kejadian pembakaran kemudian Terdakwa mengatakan “dari jarak dekat seperti ini, mudah sekali cara nembak mati orang, jaraknya ini cuman 30 sampai 40 meter aja ini”. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Desember 2023 setelah Terdakwa menginap di rumah Saksi SYAHRUN WIJAYANTO alias NDU selama 2 (dua) hari, Terdakwa pulang ke rumah dengan dijemput oleh istri Terdakwa karena keadaan Desa Cenggu sudah kondusif dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) senjata api laras panjang yang Terdakwa bawa tersebut di rumah Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU menghubungi Terdakwa atas suruhan Saksi MUHAMMAD YOGI agar Terdakwa membantu warga Desa Cenggu karena dikhawatirkan akan terjadi keributan antara warga Desa Renda dan warga Desa Cenggu. Selanjutnya Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU memberitahu kepada Saksi MUHAMMAD YOGI bahwa Terdakwa tidak terdapat kendaraan untuk datang ke Desa Cenggu kemudian Saksi MUHAMMAD YOGI menyuruh Saksi JUNAIDIN alias ONE CLOSE menjemput Terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 22.30 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi JUNAIDIN alias ONE CLOSE tiba di Desa Cenggu dengan membawa 1 (satu) buah tas slempang berwarna Hitam Merk Nike yang berisi peluru tajam dan 1 (satu) buah tas jenis tas ransel berbahan jeans warna biru merk kiddrock yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan panjang 113 cm berbahan dasar besi dengan popor berbahan dasar kayu warna hitam kemudian Terdakwa yang disusul oleh Saksi JUNAIDIN alias ONE CLOSE menuju ke rumah Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU, Saksi AFAN dan Saksi IWANSYAH alias IWAN alias ROGEN kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi yang lain berdiskusi terkait rencana yang akan dilakukan ketika terdapat penyerangan dari Desa Renda. Kemudian Terdakwa membersihkan senjata yang Terdakwa bawa tersebut dan memasang laras senjata api tersebut yang terpisah serta mengokang senjata tersebut berkali-kali untuk mencoba senjata tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita terdengar suara tembakan senjata api dari arah selatan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD YOGI dan Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU

Halaman 5 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Saksi lainnya langsung pergi ke atas bukit yang berada di samping rumah Saksi MUHAMMAD YOGI dengan membawa masing-masing senjata api rakitan kemudian mengambil posisi untuk memantau warga Desa Renda;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi yang lain melepaskan tembakan secara bergantian kemudian Terdakwa berjalan maju sekitar 5 (lima) meter di depan Saksi MUHAMMAD YOGI dan melihat Korban yang sedang berdiri di pertigaan Jalan Tani lalu Terdakwa langsung melepaskan tembakan ke arah Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada kanan Korban. Setelah itu Korban langsung jatuh terlentang tepat di pertigaan Jalan Tani Desa Cenggu kemudian Saksi SUMIRJOYO alias SUMIR yang mendengar teriakan Korban yang mengatakan "ALAE WAUR HINA BEDI NAHU" yang artinya "ADUH SAYA SUDAH KENA TEMBAK" langsung menghampiri Korban yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari Korban. Setelah itu Saksi SUMIRJOYO alias SUMIR langsung menyeret Korban dan membawa Korban ke atas sepeda motor kemudian Saksi SUMIRJOYO alias SUMIR membawa Korban ke rumah orang tua Korban. Setelah beberapa saat sampai di rumah orang tua Korban, Korban dinyatakan meninggal dunia.;

- Bahwa setelah melakukan penembakan dan mengetahui terdapat warga Desa Renda yang menjadi Korban, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi SYAHRUN WIYANTO alais NDU, Saksi MUHAMMAD YOGI, Saksi AFAN, dan Saksi JUNAIDIN alias ONE CLOSE kembali berkumpul di rumah Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU. Setelah semuanya berkumpul, Terdakwa mengatakan "JITU KAN BEDI NAHU" yang artinya "JITU KAN TEMBAKAN SAYA" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "AIN WARA DOU, AIN WARA SAMPE MA BADE NAHU MA BEDINA" yang artinya "JANGAN SAMPAI ADA ORANG YANG TAHU, DAN JANGAN SAMPAI ADA YANG TAHU SAYA YANG MENEMBAK";

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa IRWAN alias IRWAN MAJU mengakibatkan Korban JULASI alias JUL mati/meninggal sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Mayat Nomor : 353/21/013/Visum/XII/2023 tanggal 25 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chairul Fahmi, dokter Pemeriksa pada RSUD Bima dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Luar

Status generalis:

Kondisi mayat tambak kaku dan pucat, tidak ada lebam mayat

Status lokalis:

Halaman 6 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada Kanan:

- Tampak luka terbuka berbentuk oval dengan ukuran dua kali satu sentimeter pada dada depan sisi kanan yang menembus sampai rongga dada masuk antara tulang rusuk tiga-empat.
- Tampak lingkaran abrasi pada tepi luka berwarna kehitaman.
- Tidak tampak adanya kelim tato.
- Tidak ada bekas cetakan moncong senjata.
- Tampak pucat tidak ada pendarahan aktif.
- Tidak ditemukan luka terbuka keluar pada punggung mayat.

Pemeriksaan Lain

Jam 08.15 dilakukan RO Thorax untuk memastikan kondisi rongga thorax, ditemukan satu buah benda berbentuk seperti proyektil peluru pada rongga thorax.

KESIMPULAN :

- Tampak luka terbuka yang disebabkan proyektil pada area dada.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 617 / BSF / 2024 tentang pemeriksaan tanggal 08 Mei 2024 terhadap 1 (satu) butir proyektil (anak peluru), selongsong peluru dan senjata api adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) butir anak peluru yang terdapat ditubuh korban adalah adnak peluru kaliber 5,56 mm dengan panjang 20 mm, bentuk pointed (tajam), berwarna kuning kemerahan tetapi alur tidak dapat ditentukan dalam kondisi terdeformasi ringan terdapat mark atau sidik senjata dipermukaan dari pada anak peluru bukti.
 - 1 (satu) buah selongsong peluru yang ditemukan di TKP adalah selongsong peluru kaliber 5,56 mm, berwarna kuning keemasan, buatan Pt Pindad pada head stampnya bertuliskan PIN - 5,56 - TK terdapat mark pada head stamp dalam kondisi baik.
 - 1 (satu) pucuk senjata bukti adalah senjata api rakitan laras panjang dengan kaliber laras 5 mm, tanpa merk memiliki alur 12 (dua belas) galangan 12 (dua belas) dataran serta twist kekanan dalam kondisi baik.
 - Senjata api bukti telah dilakukan uji balistik dengan cara menembakan senajata api bukti kedalam shooting box milik Bidlabfor Polda Bali, hasil penembakan anak peluru dan selongsong peluru senjata api bukti selanjutnya digunakan sebagai pembading terhadap anak peluru bukti serta selongsong peluru bukti tersebut pada poin a dan b diatas.

Halaman 7 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Anak peluru bukti dan selongsong peluru bukti dilakukan uji perbandingan dengan anak peluru pembanding dan selongsong peluru pembanding dengan hasil sama (IDENTIK) karena memiliki ciri – ciri macro serta micro yang sama.

6. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak peluru bukti yang ditemukan didalam tubuh korban dan selongsong peluru bukti yang ditemukan di TKP adalah hasil penembakan dari senjata api bukti tersebut pada poin c diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IRWAN alias IRWAN MAJU bersama dengan Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU, Saksi MUHAMMAD YOGI, Saksi AFAN, dan Saksi JUNAIDIN alias CLOSE (dalam proses penyelidikan) pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 01.30 Wita atau setidaknya pada Bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya Desa Cenggu tepatnya di Pertigaan Jalan Tani Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain bernama JULASI alias JUL yang selanjutnya disebut korban. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Wita terjadi pembakaran rumah milik Saksi MUHAMMAD YOGI yang dilakukan oleh warga Desa Renda kemudian Saksi MUHAMMAD YOGI memberitahu warga Desa Cenggu tentang pembakaran tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wita di depan rumah Saudara LUBIS, Saksi MUHAMMAD YOGI didatangi oleh Saudara SUDIRMAN (DPS) yang memberitahu Terdakwa memiliki keahlian dalam menembak (penembak jitu) kemudian Saksi MUHAMMAD YOGI menyuruh SUDIRMAN menghubungi Terdakwa untuk datang ke Desa Cenggu. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa datang ke Desa Cenggu dengan dijemput oleh Saksi AFAN dan Saudara SUDIRMAN menggunakan mobil pick up dan langsung menuju ke rumah Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU dengan membawa 1 (satu) senjata api laras panjang. Selanjutnya ketika Saksi MUHAMMAD YOGI sedang perjalanan ke rumah Saksi SYAHRUN

Halaman 8 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIYANTO alias NDU, Saksi MUHAMMAD YOGI dihubungi oleh Saudara SUDIRMAN memberitahu tentang keahlian Terdakwa yang memiliki keahlian menembak dengan jarak 100 (seratus) meter. Selanjutnya setelah Saksi MUHAMMAD YOGI sampai di rumah Saksi SYAHRUN WIYANTI alias NDU, Terdakwa meminta Saksi MUHAMMAD YOGI untuk mengantarkan Terdakwa melihat rumah Saksi MUHAMMAD YOGI yang terbakar dan menanyakan posisi warga Renda serta posisi warga Cenggu saat kejadian pembakaran kemudian Terdakwa mengatakan “dari jarak dekat seperti ini, mudah sekali cara nembak mati orang, jaraknya ini cuman 30 sampai 40 meter aja ini”. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Desember 2023 setelah Terdakwa menginap di rumah Saksi SYAHRUN WIJAYANTO alias NDU selama 2 (dua) hari, Terdakwa pulang ke rumah dengan dijemput oleh istri Terdakwa karena keadaan Desa Cenggu sudah kondusif dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) senjata api laras panjang yang Terdakwa bawa tersebut di rumah Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU menghubungi Terdakwa atas suruhan Saksi MUHAMMAD YOGI agar Terdakwa membantu warga Desa Cenggu karena dikhawatirkan akan terjadi keributan antara warga Desa Renda dan warga Desa Cenggu. Selanjutnya Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU memberitahu kepada Saksi MUHAMMAD YOGI bahwa Terdakwa tidak terdapat kendaraan untuk datang ke Desa Cenggu kemudian Saksi MUHAMMAD YOGI menyuruh Saksi JUNAIDIN alias ONE CLOSE menjemput Terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 22.30 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi JUNAIDIN alias ONE CLOSE tiba di Desa Cenggu dengan membawa 1 (satu) buah tas slempang berwarna Hitam Merk Nike yang berisi peluru tajam dan 1 (satu) buah tas jenis tas ransel berbahan jeans warna biru merk kiddrock yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan panjang 113 cm berbahan dasar besi dengan popor berbahan dasar kayu warna hitam kemudian Terdakwa yang disusul oleh Saksi JUNAIDIN alias ONE CLOSE menuju ke rumah Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU, Saksi AFAN dan Saksi IWANSYAH alias IWAN alias ROGEN kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi yang lain berdiskusi terkait rencana yang akan dilakukan ketika terdapat penyerangan dari Desa Renda. Kemudian Terdakwa membersihkan senjata yang Terdakwa bawa tersebut dan memasang laras senjata api tersebut yang terpisah serta mengokang senjata tersebut berkali-kali untuk mencoba senjata tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita terdengar

Halaman 9 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara tembakan senjata api dari arah selatan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD YOGI dan Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU serta Saksi lainnya langsung pergi ke atas bukit yang berada di samping rumah Saksi MUHAMMAD YOGI dengan membawa masing-masing senjata api rakitan kemudian mengambil posisi untuk memantau warga Desa Renda;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi yang lain melepaskan tembakan secara bergantian kemudian Terdakwa berjalan maju sekitar 5 (lima) meter di depan Saksi MUHAMMAD YOGI dan melihat Korban yang sedang berdiri di pertigaan Jalan Tani lalu Terdakwa langsung melepaskan tembakan ke arah Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada kanan Korban. Setelah itu Korban langsung jatuh terlentang tepat di pertigaan Jalan Tani Desa Cenggu kemudian Saksi SUMIRJOYO alias SUMIR yang mendengar teriakan Korban yang mengatakan "ALAE WAUR HINA BEDI NAHU" yang artinya "ADUH SAYA SUDAH KENA TEMBAK" langsung menghampiri Korban yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari Korban. Setelah itu Saksi SUMIRJOYO alias SUMIR langsung menyeret Korban dan membawa Korban ke atas sepeda motor kemudian Saksi SUMIRJOYO alias SUMIR membawa Korban ke rumah orang tua Korban. Setelah beberapa saat sampai di rumah orang tua Korban, Korban dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa setelah melakukan penembakan dan mengetahui terdapat warga Desa Renda yang menjadi Korban, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU, Saksi MUHAMMAD YOGI, Saksi AFAN, dan Saksi JUNAIDIN alias ONE CLOSE kembali berkumpul di rumah Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU. Setelah semuanya berkumpul, Terdakwa mengatakan "JITU KAN BEDI NAHU" yang artinya "JITU KAN TEMBAKAN SAYA" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "AIN WARA DOU, AIN WARA SAMPE MA BADE NAHU MA BEDINA" yang artinya "JANGAN SAMPAI ADA ORANG YANG TAHU, DAN JANGAN SAMPAI ADA YANG TAHU SAYA YANG MENEMBAK";

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa IRWAN alias IRWAN MAJU mengakibatkan Korban JULASI alias JUL mati/meninggal sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Mayat Nomor : 353/21/013/Visum/XII/2023 tanggal 25 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chairul Fahmi, dokter Pemeriksa pada RSUD Bima dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Luar

Status generalis:

Halaman 10 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondisi mayat tambak kaku dan pucat, tidak ada lebam mayat

Status lokalis:

Dada Kanan:

- Tampak luka terbuka berbentuk oval dengan ukuran dua kali satu sentimeter pada dada depan sisi kanan yang menembus sampai rongga dada masuk antara tulang rusuk tiga-empat.
- Tampak lingkaran abrasi pada tepi luka berwarna kehitaman.
- Tidak tampak adanya kelim tato.
- Tidak ada bekas cetakan moncong senjata.
- Tampak pucat tidak ada pendarahan aktif.
- Tidak ditemukan luka terbuka keluar pada punggung mayat.

Pemeriksaan Lain

Jam 08.15 dilakukan RO Thorax untuk memastikan kondisi rongga thorax, ditemukan satu buah benda berbentuk seperti proyektil peluru pada rongga thorax.

KESIMPULAN :

- Tampak luka terbuka yang disebabkan proyektil pada area dada.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 617 / BSF / 2024 tentang pemeriksaan tanggal 08 Mei 2024 terhadap 1 (satu) butir proyektil (anak peluru), selongsong peluru dan senjata api adalah sebagai berikut :
- 1 (satu) butir anak peluru yang terdapat ditubuh korban adalah anak peluru kaliber 5,56 mm dengan panjang 20 mm, bentuk pointed (tajam), berwarna kuning kemerahan tetapi alur tidak dapat ditentukan dalam kondisi terdeformasi ringan terdapat mark atau sidik senjata dipermukaan dari pada anak peluru bukti.
 - 1 (satu) buah selongsong peluru yang ditemukan di TKP adalah selongsong peluru kaliber 5,56 mm, berwarna kuning keemasan, buatan Pt Pindad pada head stampnya bertuliskan PIN - 5,56 - TK terdapat mark pada head stamp dalam kondisi baik.
 - 1 (satu) pucuk senjata bukti adalah senjata api rakitan laras panjang dengan kaliber laras 5 mm, tanpa merk memiliki alur 12 (dua belas) galangan 12 (dua belas) dataran serta twist kekanan dalam kondisi baik.
 - Senjata api bukti telah dilakukan uji balistik dengan cara menembakan senjata api bukti kedalam shooting box milik Bidlabfor Polda Bali, hasil penembakan anak peluru dan selongsong peluru senjata api bukti selanjutnya digunakan sebagai

Halaman 11 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



pembading terhadap anak peluru bukti serta selongsong peluru bukti tersebut pada poin a dan b diatas.

5. Anak peluru bukti dan selongsong peluru bukti dilakukan uji perbandingan dengan anak peluru pembading dan selongsong peluru pembading dengan hasil sama (IDENTIK) karena memiliki ciri - ciri macro serta micro yang sama.

6. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak peluru bukti yang ditemukan didalam tubuh korban dan selongsong peluru bukti yang ditemukan di TKP adalah hasil penembakan dari senjata api bukti tersebut pada poin c diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa IRWAN alias IRWAN MAJU bersama dengan Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU, Saksi MUHAMMAD YOGI, Saksi AFAN, dan Saksi JUNAIDIN alias CLOSE (dalam proses penyelidikan) pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 01.30 Wita atau setidaknya pada Bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya Desa Cenggu tepatnya di Pertigaan Jalan Tani Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Wita terjadi pembakaran rumah milik Saksi MUHAMMAD YOGI yang dilakukan oleh warga Desa Renda kemudian Saksi MUHAMMAD YOGI memberitahu warga Desa Cenggu tentang pembakaran tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wita di depan rumah Saudara LUBIS, Saksi MUHAMMAD YOGI didatangi oleh Saudara SUDIRMAN (DPS) yang memberitahu Terdakwa memiliki keahlian dalam menembak (penembak jitu) kemudian Saksi MUHAMMAD YOGI menyuruh SUDIRMAN menghubungi Terdakwa untuk datang ke Desa Cenggu. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa datang ke Desa Cenggu dengan dijemput oleh Saksi AFAN dan Saudara SUDIRMAN menggunakan mobil pick up dan langsung menuju ke rumah Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU

Halaman 12 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa 1 (satu) senjata api laras panjang. Selanjutnya ketika Saksi MUHAMMAD YOGI sedang perjalanan ke rumah Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU, Saksi MUHAMMAD YOGI dihubungi oleh Saudara SUDIRMAN memberitahu tentang keahlian Terdakwa yang memiliki keahlian menembak dengan jarak 100 (seratus) meter. Selanjutnya setelah Saksi MUHAMMAD YOGI sampai di rumah Saksi SYAHRUN WIYANTI alias NDU, Terdakwa meminta Saksi MUHAMMAD YOGI untuk mengantarkan Terdakwa melihat rumah Saksi MUHAMMAD YOGI yang terbakar dan menanyakan posisi warga Renda serta posisi warga Cenggu saat kejadian pembakaran kemudian Terdakwa mengatakan "dari jarak dekat seperti ini, mudah sekali cara nembak mati orang, jaraknya ini cuman 30 sampai 40 meter aja ini". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Desember 2023 setelah Terdakwa menginap di rumah Saksi SYAHRUN WIJAYANTO alias NDU selama 2 (dua) hari, Terdakwa pulang ke rumah dengan dijemput oleh istri Terdakwa karena keadaan Desa Cenggu sudah kondusif dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) senjata api laras panjang yang Terdakwa bawa tersebut di rumah Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU menghubungi Terdakwa atas suruhan Saksi MUHAMMAD YOGI agar Terdakwa membantu warga Desa Cenggu karena dikhawatirkan akan terjadi keributan antara warga Desa Renda dan warga Desa Cenggu. Selanjutnya Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU memberitahu kepada Saksi MUHAMMAD YOGI bahwa Terdakwa tidak terdapat kendaraan untuk datang ke Desa Cenggu kemudian Saksi MUHAMMAD YOGI menyuruh Saksi JUNAIDIN alias ONE CLOSE menjemput Terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 22.30 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi JUNAIDIN alias ONE CLOSE tiba di Desa Cenggu dengan membawa 1 (satu) buah tas slempang berwarna Hitam Merk Nike yang berisi peluru tajam dan 1 (satu) buah tas jenis tas ransel berbahan jeans warna biru merk kiddrock yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan panjang 113 cm berbahan dasar besi dengan popor berbahan dasar kayu warna hitam kemudian Terdakwa yang disusul oleh Saksi JUNAIDIN alias ONE CLOSE menuju ke rumah Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU, Saksi AFAN dan Saksi IWANSYAH alias IWAN alias ROGEN kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi yang lain berdiskusi terkait rencana yang akan dilakukan ketika terdapat penyerangan dari Desa Renda. Kemudian Terdakwa membersihkan senjata yang Terdakwa bawa tersebut dan memasang laras senjata api

Halaman 13 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang terpisah serta mengokang senjata tersebut berkali-kali untuk mencoba senjata tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita terdengar suara tembakan senjata api dari arah selatan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD YOGI dan Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU serta Saksi lainnya langsung pergi ke atas bukit yang berada di samping rumah Saksi MUHAMMAD YOGI dengan membawa masing-masing senjata api rakitan kemudian mengambil posisi untuk memantau warga Desa Renda;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi yang lain melepaskan tembakan secara bergantian kemudian Terdakwa berjalan maju sekitar 5 (lima) meter di depan Saksi MUHAMMAD YOGI dan melihat Korban yang sedang berdiri di pertigaan Jalan Tani lalu Terdakwa langsung melepaskan tembakan ke arah Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada kanan Korban. Setelah itu Korban langsung jatuh terlentang tepat di pertigaan Jalan Tani Desa Cenggu kemudian Saksi SUMIRJOYO alias SUMIR yang mendengar teriakan Korban yang mengatakan "ALAE WAUR HINA BEDI NAHU" yang artinya "ADUH SAYA SUDAH KENA TEMBAK" langsung menghampiri Korban yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari Korban. Setelah itu Saksi SUMIRJOYO alias SUMIR langsung menyeret Korban dan membawa Korban ke atas sepeda motor kemudian Saksi SUMIRJOYO alias SUMIR membawa Korban ke rumah orang tua Korban. Setelah beberapa saat sampai di rumah orang tua Korban, Korban dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa setelah melakukan penembakan dan mengetahui terdapat warga Desa Renda yang menjadi Korban, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU, Saksi MUHAMMAD YOGI, Saksi AFAN, dan Saksi JUNAIDIN alias ONE CLOSE kembali berkumpul di rumah Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU. Setelah semuanya berkumpul, Terdakwa mengatakan "JITU KAN BEDI NAHU" yang artinya "JITU KAN TEMBAKAN SAYA" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "AIN WARA DOU, AIN WARA SAMPE MA BADE NAHU MA BEDINA" yang artinya "JANGAN SAMPAI ADA ORANG YANG TAHU, DAN JANGAN SAMPAI ADA YANG TAHU SAYA YANG MENEMBAK";

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa IRWAN alias IRWAN MAJU mengakibatkan Korban JULASI alias JUL mati/meninggal sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Mayat Nomor : 353/21/013/Visum/XII/2023 tanggal 25 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chairul Fahmi, dokter Pemeriksa pada RSUD Bima dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

Halaman 14 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Luar

Status generalis:

Kondisi mayat tambak kaku dan pucat, tidak ada lebam mayat

Status lokalis:

Dada Kanan:

- Tampak luka terbuka berbentuk oval dengan ukuran dua kali satu sentimeter pada dada depan sisi kanan yang menembus sampai rongga dada masuk antara tulang rusuk tiga-empat.
- Tampak lingkaran abrasi pada tepi luka berwarna kehitaman.
- Tidak tampak adanya kelim tato.
- Tidak ada bekas cetakan moncong senjata.
- Tampak pucat tidak ada pendarahan aktif.
- Tidak ditemukan luka terbuka keluar pada punggung mayat.

Pemeriksaan Lain

Jam 08.15 dilakukan RO Thorax untuk memastikan kondisi rongga thorax, ditemukan satu buah benda berbentuk seperti proyektil peluru pada rongga thorax.

KESIMPULAN :

- Tampak luka terbuka yang disebabkan proyektil pada area dada.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 617 / BSF / 2024 tentang pemeriksaan tanggal 08 Mei 2024 terhadap 1 (satu) butir proyektil (anak peluru), selongsong peluru dan senjata api adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) butir anak peluru yang terdapat ditubuh korban adalah anak peluru kaliber 5,56 mm dengan panjang 20 mm, bentuk pointed (tajam), berwarna kuning kemerahan tetapi alur tidak dapat ditentukan dalam kondisi terdeformasi ringan terdapat mark atau sidik senjata dipermukaan dari pada anak peluru bukti.
 2. 1 (satu) buah selongsong peluru yang ditemukan di TKP adalah selongsong peluru kaliber 5,56 mm, berwarna kuning keemasan, buatan Pt Pindad pada head stampnya bertuliskan PIN - 5,56 - TK terdapat mark pada head stamp dalam kondisi baik.
 3. 1 (satu) pucuk senjata bukti adalah senjata api rakitan laras panjang dengan kaliber laras 5 mm, tanpa merk memiliki alur 12 (dua belas) galangan 12 (dua belas) dataran serta twist kekanan dalam kondisi baik.
 4. Senjata api bukti telah dilakukan uji balistik dengan cara menembakan senjata api bukti kedalam shooting box milik

Halaman 15 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Bidlabfor Polda Bali, hasil penembakan anak peluru dan selongsong peluru senjata api bukti selanjutnya digunakan sebagai pembading terhadap anak peluru bukti serta selongsong peluru bukti tersebut pada poin a dan b diatas.

5. Anak peluru bukti dan selongsong peluru bukti dilakukan uji perbandingan dengan anak peluru pembading dan selongsong peluru pembading dengan hasil sama (IDENTIK) karena memiliki ciri - ciri macro serta micro yang sama.

6. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak peluru bukti yang ditemukan didalam tubuh korban dan selongsong peluru bukti yang ditemukan di TKP adalah hasil penembakan dari senjata api bukti tersebut pada poin c diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa IRWAN alias IRWAN MAJU pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 01.30 Wita atau setidaknya pada Bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan raya Desa Cenggu tepatnya di Pertigaan Jalan Tani Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata api, atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Wita terjadi pembakaran rumah milik Saksi MUHAMMAD YOGI yang dilakukan oleh warga Desa Renda kemudian Saksi MUHAMMAD YOGI memberitahu warga Desa Cenggu tentang pembakaran tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wita di depan rumah Saudara LUBIS, Saksi MUHAMMAD YOGI didatangi oleh Saudara SUDIRMAN (DPS) yang memberitahu Terdakwa memiliki keahlian dalam menembak (penembak jitu) kemudian Saksi MUHAMMAD YOGI menyuruh SUDIRMAN menghubungi Terdakwa untuk datang ke Desa Cenggu. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa datang ke Desa Cenggu dengan dijemput oleh Saksi AFAN dan Saudara SUDIRMAN menggunakan mobil pick up dan langsung menuju ke rumah Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU

Halaman 16 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa 1 (satu) senjata api laras panjang. Selanjutnya ketika Saksi MUHAMMAD YOGI sedang perjalanan ke rumah Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU, Saksi MUHAMMAD YOGI dihubungi oleh Saudara SUDIRMAN memberitahu tentang keahlian Terdakwa yang memiliki keahlian menembak dengan jarak 100 (seratus) meter. Selanjutnya setelah Saksi MUHAMMAD YOGI sampai di rumah Saksi SYAHRUN WIYANTI alias NDU, Terdakwa meminta Saksi MUHAMMAD YOGI untuk mengantarkan Terdakwa melihat rumah Saksi MUHAMMAD YOGI yang terbakar dan menanyakan posisi warga Renda serta posisi warga Cenggu saat kejadian pembakaran kemudian Terdakwa mengatakan "dari jarak dekat seperti ini, mudah sekali cara nembak mati orang, jaraknya ini cuman 30 sampai 40 meter aja ini". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Desember 2023 setelah Terdakwa menginap di rumah Saksi SYAHRUN WIJAYANTO alias NDU selama 2 (dua) hari, Terdakwa pulang ke rumah dengan dijemput oleh istri Terdakwa karena keadaan Desa Cenggu sudah kondusif dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) senjata api laras panjang yang Terdakwa bawa tersebut di rumah Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU menghubungi Terdakwa atas suruhan Saksi MUHAMMAD YOGI agar Terdakwa membantu warga Desa Cenggu karena dikhawatirkan akan terjadi keributan antara warga Desa Renda dan warga Desa Cenggu. Selanjutnya Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU memberitahu kepada Saksi MUHAMMAD YOGI bahwa Terdakwa tidak terdapat kendaraan untuk datang ke Desa Cenggu kemudian Saksi MUHAMMAD YOGI menyuruh Saksi JUNAIDIN alias ONE CLOSE menjemput Terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 22.30 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi JUNAIDIN alias ONE CLOSE tiba di Desa Cenggu dengan membawa 1 (satu) buah tas slempang berwarna Hitam Merk Nike yang berisi peluru tajam dan 1 (satu) buah tas jenis tas ransel berbahan jeans warna biru merk kiddrock yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan panjang 113 cm berbahan dasar besi dengan popor berbahan dasar kayu warna hitam kemudian Terdakwa yang disusul oleh Saksi JUNAIDIN alias ONE CLOSE menuju ke rumah Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU, Saksi AFAN dan Saksi IWANSYAH alias IWAN alias ROGEN kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi yang lain berdiskusi terkait rencana yang akan dilakukan ketika terdapat penyerangan dari Desa Renda. Kemudian Terdakwa membersihkan senjata yang Terdakwa bawa tersebut dan memasang laras senjata api

Halaman 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang terpisah serta mengokang senjata tersebut berkali-kali untuk mencoba senjata tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita terdengar suara tembakan senjata api dari arah selatan kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD YOGI dan Saksi SYAHRUN WIYANTO alias NDU serta Saksi lainnya langsung pergi ke atas bukit yang berada di samping rumah Saksi MUHAMMAD YOGI dengan membawa masing-masing senjata api rakitan kemudian mengambil posisi untuk memantau warga Desa Renda;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi yang lain melepaskan tembakan secara bergantian kemudian Terdakwa berjalan maju sekitar 5 (lima) meter di depan Saksi MUHAMMAD YOGI dan melihat Korban yang sedang berdiri di pertigaan Jalan Tani lalu Terdakwa langsung melepaskan tembakan ke arah Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada kanan Korban. Setelah itu Korban langsung jatuh terlentang tepat di pertigaan Jalan Tani Desa Cenggu kemudian Saksi SUMIRJOYO alias SUMIR yang mendengar teriakan Korban yang mengatakan "ALAE WAUR HINA BEDI NAHU" yang artinya "ADUH SAYA SUDAH KENA TEMBAK" langsung menghampiri Korban yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari Korban. Setelah itu Saksi SUMIRJOYO alias SUMIR langsung menyeret Korban dan membawa Korban ke atas sepeda motor kemudian Saksi SUMIRJOYO alias SUMIR membawa Korban ke rumah orang tua Korban. Setelah beberapa saat sampai di rumah orang tua Korban, Korban dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa setelah dilakukan pencarian dan pendalaman terkait senjata api yang digunakan oleh Terdakwa, anggota kepolisian Polres Bima berhasil menemukan 1 (satu) buah tas slempang berwarna Hitam Merk Nike yang berisi 6 (enam) butir peluru tajam berkaliber 5.56 mm, 3 (tiga) butir peluru tajam berkaliber 6,4 mm, 1 (satu) butir peluru tajam berkaliber 6,6 mm, 1 (satu) butir peluru tajam berkaliber 6,6 mm tahun 1978, 1 (satu) batang besi berwarna putih dengan ukuran 34 cm, 1 (satu) batang besi berwarna putih dengan ukuran 28 cm, 1 (satu) buah tas jenis tas ransel berbahan jeans warna biru merk kiddrock yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang dengan panjang 113 cm berbahan dasar besi dengan popor berbahan dasar kayu warna hitam dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dengan panjang 30 cm berbahan dasar besi dengan gagang berbahan kayu warna hitam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-

Halaman 18 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. IRFAN PUTRI Alias HASNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini sebagai saksi terkait dengan meninggalnya suami saksi yang bernama JULASI Alias JUL;
- Bahwa suami saksi meninggal dunia karena terkena tembakan senjata api, kejadiannya malam hari pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penembakan suami saksi tersebut, saksi mengetahuinya karena pada malam kejadian sekira pukul 24.00 Wita ada warga yang datang kerumah saksi memberitahukan jika suami saksi terkena tembakan senjata api dan keadaannya telah meninggal dunia dimana mayat suami saksi sudah ada dirumah orang tuanya yaitu dirumah mertua saksi;
- Bahwa setelah mendapatkan pemberitahuan warga tersebut, saksi langsung menuju rumah mertua saksi dan benar disana saksi melihat suami saksi sudah dalam keadaan meninggal dunia dimana pada bagian dadanya terdapat luka bekas tembakan peluru;
- Bahwa benar saat Terdakwa datang kerumah saksi memberitahukan jika suami saksi terkena tembakan senjata, saksi malam itu sudah dalam keadaan tertidur;
- Bahwa benar malam itu suami saksi keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor dan tujuan suami saksi keluar rumah karena hendak menjemput adik kandungnya di Desa Tente;
- Bahwa sebelum kejadian penembakan suami saksi pada malam kejadian benar sebelumnya ada keributan antara warga Desa Renda dan warga Desa Cenggu namun apa penyebab keributan warga tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar dari kabar yang tersiar di kampung pada malam kejadian, saksi mendengar dan mengetahui jika yang menembak suami saksi hingga suami saksi kemudian meninggal dunia, pelakunya adalah Terdakwa;

Halaman 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum kejadian saksi tidak kenal dan tidak pernah mendengar nama Terdakwa dikampung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bukan Terdakwa yang menembak suami saksi yang menyebabkan suami saksi meninggal dunia;

2. SUMIR JOYO Alias SUMIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan kejadian penembakan terhadap korban JULASI Alias JUL yang menyebabkan korban JULASI Alias JUL meninggal dunia;
- Bahwa penembakan korban JURASI tersebut, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 24.00 Wita, kejadiannya di Desa Cenggu, kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi melihat secara langsung saat kejadian korban JULASI Alias JUL jatuh tertembak ketanah;
- Bahwa malam kejadian sebelum korban tertembak, saksi bersama lelaki EDIMAN dan korban JULASI, kami malam itu awalnya berkumpul didepan Masjid Raya yang ada di Desa Cenggu, saat itu kami mendengar jika ada mobil orang Renda yang ditahan oleh orang Cenggu didaerah jembatan yang ada di Desa Cenggu, setelah mendengar informasi tersebut kami kemudian langsung menuju jembatan tempat dimana mobil orang Renda tersebut ditahan namun sebelum sampai di jembatan yang dimaksud kami berhenti dipersimpangan jalan yang ada di Desa Cenggu sebelum jembatan dimana pada waktu itu jarak saksi dan korban JULASI Alias JUL sekitar 10 (sepuluh) meter kearah jalan Tani, saksi mendengar suara tembakan senjata api dan bersamaan dengan suara tembakan tersebut saksi melihat korban JULASI Alias JUL terjatuh ketanah;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi langsung mengangkat korban JULASI Alias JUL dan keadaannya masih hidup selanjutnya kami membawa kerumah orang tuanya;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi sempat melihat keadaan tubuh korban JULASI Alias JUL, saksi melihat ada satu luka tembak atau bekas peluru dibagian dadanya;
- Bahwa benar korban JULASI Alias JUL malam itu juga meninggal dunia dirumah orang tuanya;
- Bahwa benar saat saksi mendengar bunyi suara tembakan dan bersamaan dengan suara tembakan tersebut saksi juga melihat korban

Halaman 20 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULASI Alias JUL terjatuh ke tanah, saksi mendengar suara tembakan malam itu secara beruntun sebanyak lima kali bunyi tembakan;

- Bahwa benar saksi tidak melihat siapa yang menembak korban JULASI Alias JUL malam itu;
- Bahwa benar arah suara tembakan yang saksi dengar malam itu arahnya saksi pastikan dari arah rumah lelaki MUHAMMAD YOGI yang juga letaknya masih di Desa Cenggu dan jaraknya dengan tempat korban jatuh tertembak dengan rumah MUHAMMAD YOGI jaraknya hanya sekitar kurang lebih 35 (tiga puluh lima meter);
- Bahwa benar saat kami menuju jembatan malam itu kami sempat melewati rumah MUHAMMAD YOGI dan saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang berkumpul didepan rumah MUHAMMAD YOGI namun saksi tidak dapat memastikan siapa orang-orang tersebut kemudian orang-orang tersebut, salah satu diantaranya memegang senjata api rakitan kemudian dari tempat saksi dan korban JULASI Alias JUL berhenti sebelum jembatan, saksi melihat ke 3 (tiga) orang tersebut naik keatas bukit dibelakang rumah MUHAMMAD YOGI dan tidak lama kemudian saksi mendengar bunyi tembakan dan korban JULASI Alias JUL jatuh ketanah;
- Bahwa benar tinggi badan orang yang memegang senjata api rakitan tersebut tinggi badannya saksi perkirakan sama dengan postur dan tinggi badan Terdakwa yang saksi lihat dipersidangan hari ini;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah menembak korban JULASI Alias JUL malam itu hingga korban JULASI Alias JUL meninggal dunia;
- Bahwa benar pada saat kejadian penembakan korban JULASI Alias JUL malam itu masih terjadi perang antar kampung antara warga Desa Cenggu dan warga Desa Renda;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa bukan Terdakwa yang menembak korban JULASI Alias JUL yang menyebabkan korban JULASI Alias JUL meninggal dunia;

3. SAHRUN WIYANTO Alias NDU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan kejadian penembakan terhadap korban JULASI Alias JUL yang menyebabkan korban JULASI Alias JUL meninggal dunia;
- Bahwa penembakan korban JULASI Alias JUL tersebut, hari kejadiannya saksi sudah tidak ingat lagi tapi tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul

Halaman 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 Wita, kejadiannya di pinggir jalan raya Desa Cenggu tepatnya di pertigaan jalan Tani Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat kejadian korban JULASI Alias JUL saat tertembak karena pada waktu saksi sedang berada dibukit dibelakang rumah saksi yang jaraknya dengan tempat korban JULASI Alias JUL jatuh tertembak sekitar kurang lebih 70 sampai dengan 80 meter, saksi mengetahui jika korban JULASI Alias JUL jatuh tertembak setelah orang tua yaitu Bapak MOHAMMAD YOGI datang kebelakang rumah saksi memberitahukan jika sudah ada orang Renda terkena tembakan dan meninggal dunia;

- Bahwa benar pada malam itu saksi berada dibukit dibelakang rumah saksi bersama-sama dengan MOHAMMAD YOGI, AFAN, ONE KALOSE dan Terdakwa, kami ada disana karena malam itu kami berjaga-jaga dimana pada waktu terjadi konflik antara warga Desa Cenggu dan Desa Renda;

- Bahwa benar rumah saksi berdampingan dengan rumah MOHAMMAD YOGI;

- Bahwa malam itu yang membawa senjata api rakitan adalah MOHAMMAD YOGI dan Terdakwa, senjata api rakitan yang dibawa tersebut berupa senjata api rakitan laras panjang;

- Bahwa benar saksi demikian pula MOHAMMAD YOGI, AFAN, ONE KALOSE kami dari Desa Cenggu, Terdakwa orang Nontotera sedangkan korban JULASI Alias JUL dari Desa Renda;

- Bahwa benar pada malam itu Terdakwa ada menggunakan senjatanya untuk menembak sebanyak satu kali demikian juga MOHAMMAD YOGI juga ada menggunakan senjatanya untuk menembak tapi berapa kali MOHAMMAD YOGI menembak saksi tidak memperhatikannya;

- Bahwa yang pertama menembak pada waktu itu adalah Terdakwa baru kemudian MOHAMMAD YOGI dan yang saksi lihat moncong senjata milik Terdakwa diarahkan kepertigaan jalan tani Desa Cenggu;

- Bahwa benar saat Terdakwa menembakkan senjata miliknya kearah pertigaan jalan tani Desa Cenggu, saksi sempat melihat diarah pertigaan jalan Tani Desa Cenggu ada orang yang berjalan dan juga melihat orang yang terjatuh;

- Bahwa benar saat Terdakwa menembakkan senjatanya kearah pertigaan jalan Tani Desa Cenggu dimana kami waktu itu melihat ada orang yang berjalan, kami pada waktu itu mengetahui jika orang dipertigaan tersebut adalah orang Renda namun kami tidak mengetahui siapa orang-orang tersebut;

Halaman 22 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam waktu sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) menit setelah Terdakwa dan MOHAMMAD YOGI menembakkan senjatanya Bapak MOHAMMAD YOGI datang memberitahukan jika ada orang Renda yang sudah tertembak dan setelah mendapatkan pemberitahuan dari Bapak MOHAMMAD YOGI tersebut, kami kemudian membubarkan diri dan langsung turun dari bukit dan langsung berkumpul kembali di rumah saksi;
- Bahwa benar pada waktu kami berkumpul di rumah saksi, Terdakwa ada mengatakan kepada kami jika dirinya jitu dalam menembak dengan mengatakan "jitu kan saya" dan juga meminta agar kami tidak memberitahukan jika dirinya yang melakukan penembakan malam itu;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa datang ke Cenggu sudah sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebelumnya, satu hari sebelum kejadian saksi juga menelpon Terdakwa untuk datang ke Cenggu untuk membantu orang Cenggu karena ada konflik dengan orang Renda dimana sebelumnya saksi mengetahui jika Terdakwa memang jago dalam menembak;
- Bahwa satu hari sebelum kejadian saksi menelpon Terdakwa untuk datang membantu Desa Cenggu karena sebelumnya pada waktu kedatangan Terdakwa ke Cenggu Terdakwa berpesan kepada saksi jika ada konflik dengan Desa Renda agar menelponnya saja;
- Bahwa benar selain saksi MOHAMMAD YOGI satu hari sebelum kejadian penembakan korban JULASI Alias JUL juga ada menelpon Terdakwa;
- Bahwa yang saksi sampaikan pada waktu saksi menelpon Terdakwa saksi katakan kepada Terdakwa bahwa akan ada konflik lagi dengan Desa Renda dan Terdakwa pada waktu itu minta untuk dijemput selanjutnya Terdakwa benar datang kerumah saksi pada malam kejadian sekira pukul 22.00 Wita;
- Bahwa saat Terdakwa datang kerumah saksi malam itu, di rumah saksi sudah ada MOHAMMAD YOGI, AFAN, ONE KALOSE, YOSE dan Bapak MOHAMMAD YOGI, Terdakwa pada waktu itu sudah membawa senjata api rakitan yang bisa dibongkar pasang;
- Bahwa benar malam itu juga Terdakwa merakit kembali senjata api rakitan yang dibawahnya tersebut selanjutnya karena pada malam itu kami mendengar akan ada penyerangan kami kemudian naik keatas bukit dibelakang rumah saksi dimana pada waktu itu saksi juga melihat MOHAMMAD YOGI membawa senjata api rakitan;
- Bahwa benar sebelum kami kearah bukit dibelakang rumah saksi, waktu itu saksi memberikan peluru kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir

Halaman 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



dan peluruh tersebut adalah peluruh milik Terdakwa yang sebelumnya memang dititipkan kepada saksi;

- Bahwa benar setelah kejadian saksi tidak pernah menghitung kembali peluruh yang dimiliki Terdakwa;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui jika yang terkena tembakan malam itu adalah korban JULASI Alias JUL pada keesokan harinya dan saksi mengetahuinya dari informasi masyarakat;
- Bahwa benar saat Terdakwa pulang ke kampungnya setelah kejadian penembakan malam itu saksi ada memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai tanda terima kasih untuk pembeli bensin demikian juga pada saat Terdakwa datang pertama kalinya ke Desa Cenggu saksi juga ada memberi uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian ada menembakkan senjata api Terdakwa namun tidak diarahkan ke pertigaan jalan Tani seperti yang diterangkan saksi dan senjata Terdakwa pada waktu itu Terdakwa arahkan kearah gunung;

4. AFAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan kejadian penembakan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wita, kejadiannya penembakan tersebut terjadi di Desa Cenggu dan yang menjadi korban adalah warga Desa Renda namun siapa nama korbannya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian penembakan tersebut karena pada malam kejadian, saksi berada ditempat kejadian yaitu dibelakang rumah MOHAMMAD YOGI yang juga adalah belakang rumah SAHRUN WIYANTO Alias NDU;
- Bahwa benar saksi demikian juga SAHRUN WIYANTO Alias NDU, MOHAMMAD YOGI dan Terdakwa naik keatas bukit dibelakang rumah MOHAMMAD YOGI setelah mendengar bunyi letusan senjata api dari arah Desa Renda;
- ahwa benar saat kami berkumpul dirumah SAHRUN WIYANTO Alias NDU sebelum naik keatas bukit dibelakang rumah MOHAMMAG YOGI saksi sempat melihat dua senjata api rakitan lainnya diteras rumah SAHRUN WIYANTO Alias NDU tapi yang saksi lihat membawa senjata api rakitan keatas bukit malam itu hanya Terdakwa saja;

Halaman 24 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi malam itu ada dibelakang rumah MOHAMMAD YOGI bersama dengan SAHRUN WIYANTO Alias NDU, MOHAMMAD YOGI, IWAN ROGEN dan Terdakwa, malam itu kami ada dibelakang rumah MOHAMMAD YOGI dengan tujuan untuk menghalau warga Desa Renda yang akan menyerang Desa Cenggu;
- Bahwa benar pada malam itu saksi naik keatas bukit dibelakang rumah MOHAMMAD YOGI dengan membawa senjata tajam berupa parang sedangkan MOHAMMAD YOGI maupun SAHRUN WIYANTO Alias NDU saksi lihat tidak membawa apa-apa sedangkan Terdakwa saksi lihat membawa senjata api rakitan;
- Bahwa saat saksi berada dibelakang rumah MOHAMMAD YOGI yang juga adalah belakang rumah SAHRUN WIYANTO Alias NDU, posisi saksi berada terpisah agak jauh dari tempat MOHAMMAD YOGI, SAHRUN WIYANTO Alias NDU dan Terdakwa berada dan benar malam itu saksi mendengar ada suara tembakan dari tempat MOHAMMAD YOGI, SAHRUN WIYANTO Alias NDU dan Terdakwa berada namun siapa yang menembak saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi lebih dahulu turun dari bukit dibelakang rumah MOHAMMAD YOGI daripada Terdakwa dan SAHRUN WIYANTO Alias NDU;
- Bahwa benar setelah saksi turun dari bukit saksi kembali berkumpul dirumah SAHRUN WIYANTO Alias NDU bersama dengan MOHAMMAD YOGI, IWAN ROGEN demikian pula Terdakwa, namun karena saksi langsung pergi tidur, saksi kemudian tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Terdakwa, MOHAMMAD YOGI dan SAHRUN WIYANTO Alias NDU kemudian;
- Bahwa benar sebelum saksi pergi tidur saksi sempat mendengar Terdakwa mengatakan kalau ada orang yang meninggal jangan bilang kesiapa-siapa kalau dirinya yang menembak;
- Bahwa yang mendengar Terdakwa mengatakan hal tersebut selain saksi juga didengarkan oleh MOHAMMAD YOGI, IWAN ROGEN dan SAHRUN WIYANTO Alias NDU;
- Bahwa benar barang bukti berupa senjata api rakitan yang diperlihatkan di depan persidangan dalam perkara ini adalah benar senjata api yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semuanya salah;

5. MUHAMMAD Alias CING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 25 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan kejadian penembakan yang terjadi di Desa Cenggu pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wita, saat itu saksi sedang berada di rumah saksi yang letaknya disamping Polsek Belo Desa Cenggu, saksi mendengar bunyi suara tembakan beberapa kali dan suara teriakan orang sehingga saksi kemudian keluar rumah untuk mengetahui keadaan yang terjadi;
- Bahwa benar didepan Kantor Polsek Belo saksi bertemu dengan Pak Babinsa dan Babinkamtibmas dan beberapa anggota Brimob yang saat sedang bersiaga, waktu itu saksi mendengar jika ada warga Desa Renda yang terkena tembakan;
- Bahwa saksi kemudian memberitahukan teman-teman saksi diantaranya Ketua Karang Taruna, Kepala Desa dan BPD agar jangan ada keluar rumah karena dikuatirkan jangan sampai ada serangan balik dari Desa Renda akibat penembakan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian penembakan malam itu beberapa jam sebelumnya yaitu sekira pukul 22.00 Wita saat saksi sudah berada dirumah untuk beristirahat, saksi mendengar suara ribut-ribut dari arah jalan raya sehingga saksi kemudian keluar rumah dan langsung menuju lapangan Desa Cenggu yang saat itu sudah banyak orang berkumpul diantaranya yang saksi ingat orangnya adalah lelaki DAYAT, SYARIFUDIN, RUSTAM, INDRA dan lelaki BO, kepada orang-orang yang berkumpul tersebut saksi menanyakan apa yang terjadi dan dijawab oleh orang-orang yang berkumpul tersebut jika ada pemblokiran jalan di jembatan yang dilakukan oleh warga Desa Cenggu namun apa penyebabnya orang-orang tersebut juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar saat masih berada dilapangan, saksi ditelepon oleh Babinkamtibmas meminta kepada saksi jika ada Desa Renda yang akan melewati Kalate Cenggu untuk memutar arah agar tidak menimbulkan satu hari sebelumnya yaituh-hal yang tidak diinginkan, sehingga saksi bersama beberapa warga yang ada dilapangan malam itu juga kemudian memberhentikan kendaraan yang dibawa oleh warga Desa Renda untuk memutar arah hingga pukul 23.00 Wita namun karena respon dari warga Desa Renda yang tidak enak didengar, maka untuk menghindari bentrok dilokasi, saksi kemudian mengajak warga Desa Cenggu untuk balik saja dan tidak usah menyuruh orang Renda untuk balik arah lagi;

Halaman 26 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu saksi kembali kerumah saksi untuk beristirahat dan sekira pukul 01.00 Wita saksi kemudian mendengar bunyi tembakan tersebut;
- Bahwa benar sebelum kejadian penembakan malam itu memang antara Warga Desa Cenggu dan Warga Desa Renda sudah terjadi perang antar kampung;
- Bahwa benar keesokan harinya setelah kejadian penembakan yaitu pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023, saksi mendengar jika warga Desa Renda yang terkena tembakan pada malam kejadian dan meninggal dunia adalah salah seorang pegawai di Dinas KB (Keluarga Berencana) namun siapa namanya saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat atau tanggapan;

6. IWANSYAH Alias IWAN Alias ROGEN, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas korban dalam kejadian Pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang tersebut namun korban merupakan warga desa Renda;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Pinggir Jalan raya depan Cabang Jalan Tani Desa Cenggu Kec. Belo, Kab. Bima;
- Bahwa saat itu saksi mendengar kabar penyebab matinya korban dari Desa Renda akibat terkena tembakan peluru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait alat yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban namun setelah saksi mendapat cerita dan pengakuan dari seseorang yang tidak saksi kenal identitasnya, sehingga saksi dapat mengetahui alat yang digunakannya yakni berupa satu pucuk senjata api rakitan laras panjang;
- Bahwa saksi hanya mendengar ada suara letusan senjata api dari atas gunung/bukit kemudian disusul dengan adanya kerumunan warga Desa Renda yang berusaha mengangkat korban yang terjatuh ketanah kemudian beberapa saat setelah kejadian saksi mendengar cerita pengakuan dan seseorang yang tidak saksi kenal identitasnya yang mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap korban dengan cara menembak kearah badannya dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang sebanyak satu kali hingga korban terjatuh ketanah.
- Bahwa penyebabnya karena sebelumnya warga Desa Renda telah melakukan penyerangan dan perusakan terhadap rumah milik SDR.

Halaman 27 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOGI dan rumah milik SDR. ANDI SOPIAN Alias UDIN kemudian pada saat itu warga Desa Renda kembali melakukan penyerangan sehingga langsung direspons dan dilawan oleh sebagian dari warga Desa Cenggu.

- Bahwa pada saat itu posisi saksi sedang berada dipinggir jalan raya sekitar depan rumahnya SDR. YOGI bersama dengan SDR. IRFAN Alias CAN, SDR. IS, SDR. ALFIN, SDR. AGIL, SDR. SARI sedang beraktivitas melakukan perlawanan terhadap warga Desa Renda yang saat itu sedang melakukan Penyerangan ke warga Desa Cenggu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar Pukul 14:00 Wita saksi sedang duduk bersama dengan teman-teman saksi didepan rumah SDRI. SUHANA dan melihat SDR. ONE CLOSE datang berboncengan dengan SDR. IRWAN NONTOTERA menggunakan sepeda motor Kawsaki KLX kemudian langsung berjalan kearah rumahnya SDR. SYAHRUN Alias NDU, beberapa saat kemudian saksi berjalan menuju ke rumahnya SDR. SYAHRUN Alias NDU dan bertemu dengan SDR. SYAHRUN Alias NDU, SDR. AVAN Runggu, SDR. ONE CLOSE dan SDR. IRWAN Nontotera. Pada saat itu membahas terkait persiapan untuk menghadapi ketika ada penyerangan yang kembali dilakukan oleh warga dar Desa Renda, yang mana saat itu SDR. SYAHRUN Alias NDU berpendapat ketika ada penyerangan dari warga Desa Renda baiknya di tunggu diatas bukit itu sambil menunjuk kearah selatan di belakang rumahnya dan menyebutkan dirinya (SDR. SYAHRUN Alias NDU) bersama SDR. YOGI dan SDR. IRWAN NONTOTERA tersebut yang akan berjaga dengan menggunakan masing-masing senjata Api Rakitan laras panjang kemudian saksi langsung tertidur di emperan rumahnya SDR. SYAHRUN Alias NDU dan bangun kembali pada sekitar Pukul 17:30 WITA, pada saat saksi bangun dari tidur tinggal saksi sendiri dan saksi hanya duduk-duduk sendirian di emperan rumahnya SDR. SYAHRUN Alias NDU. Kemudian sekitar Pukul 19:00 WITA tiba-tiba datang SDR. YOGI ke rumahnya SDR. SYAHRUN Alias NDU dan bertemu dengan SDR. SYAHRUN Alias NDU bersama dengan SDR. AVAN Runggu yang ternyata masih berada di dalam rumah tersebut, lalu saat itu saksi dipanggil oleh SDR. YOGI dan meminta agar saksi membawakan kain yang berada diemperan rumah ke dalam ruangan tamu dengan kata-kata "WA'A CA ARA JAP U TOMBE SI'L ADE RE" artinya "BAWA KESINI KAIN SARUNG BEKAS ITU", pada saat saksi membawa masuk kain yang diminta oleh SDR. YOGI ke dalam ruangan tamu tersebut, saksi melihat ada 3 (tiga) pucuk senjata Api Rakitan laras panjang yang berjejer dilantai didepan tempat SDR. YOGI, SDR. SYAHRUN Alias NDU dan SDR. AVAN RUNGGU yang saat

Halaman 28 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



itu sedang duduk selanjutnya saksi menyerahkan kain tersebut kepada Sdr YOGI kemudian saksi langsung keluar dari dalam ruangan tamu tersebut dan pergi menuju ke Rumah SDR. ROJI untuk bermain, sekitar Pukul 23:30 WITA, tiba-tiba saksi dijemput oleh Sdr AUREL Alias KIBO yang memberitahukan bahwa saat itu ada warga Desa Renda yang datang menyerang ke Desa Cenggu sehingga pada saat itu saksi langsung bergegas pergi ke Cabang Desa Cenggu dengan dibonceng oleh Sdr AUREL Alias KIBO, sesampainya dicabang Desa Cenggu kemudian saksi bertemu dengan Sdr IRFAN Alias CAN, Sdr IS, Sdr AGIL, Sdr PANDU, Sdr SARI dan Sdr ALFIN yang saat itu sedang melakukan blokir jalan yang menuju kearah Desa Renda dari cabang cenggu dan saat itu saksi ikut melakukan blokir jalan tersebut dan karena saat itu saksi tidak memiliki senjata sehingga saksi meminjam senjata berupa parang milik Sdr SARI memiliki senjata sehingga saksi meminjam sebilah parang milik Sdr SARI untuk saksi jadikan sebagai senjata, pada saat itu Sdr IRFAN Alias CAN bersama yang lainnya menceritakan bahwa beberapa saat sebelumnya telah terjadi pelemparan terhadap rumah milik Sdr ANDRI SOPIAN Alias UDIN yang dilakukan oleh warga Desa Renda yang mengendarai sepeda motor sehingga mengakibatkan reaksi untuk blokir jalan tersebut, kemudian saksi berjalan menuju kearah rumah milik Sdr SYAHRUN Alias NDU dan saksi bertemu dengan Sdr SYAHRUN Alias NDU, Sdr YOGI, Sdr AVAN RUNGGU, Sdr ONE CLOSE dan Sdr IRWAN yang mana saat itu saksi melihat Sdr SYAHRUN Alias NDU sudah memegang senjata api laras panjang warna hitam, Sdr YOGI memegang senjata api laras panjang wama kecokelatan dan Sdr IRWAN memegang senjata api laras panjang dan dapat dilipat popornya atau bagian belakangnya warna hitam, Sdr AVAN RUNGGU tidak saksi lihat memegang senjata sedangkan Sdr ONE CLOSE memegang senjata anak panah dan pelontarnya (kelapel), pada saat itu tiba-tiba terdengar beberapa kali suara letusan senjata api dari arah sebelah utara atau dari arah kelompoknya warga Dasa Renda sehingga pada saat itu Sdr SYAHRUN Alias NDU, Sdr YOGI dan Sdr IRWAN langsung berjalan menuju kearah selatan atau menuju kearah bukit / gunung di bagian atas tikungan sambil membawa masing-masing senjata api laras panjang karena saat itu terdengar suara letusan senjata api dari warga Desa Renda berasal dari sebelah tikungan tersebut dan saksi langsung turun kembali menuju ke jalan raya sebelah selatan cabang cenggu untuk bergabung dengan yang lainnya sedangkan Sdr AVAN RUNGGU dan Sdr ONE CLOSE berjaga-jaga dikitar samping rumahnya Sdr SYAHRUN Alias

Halaman 29 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



NDU, setelah berada dicabang dan bergabung dengan yang lainnya kemudian saksi langsung menukar sebilah parang dengan anak panah beserta katapel sebagai pelontarnya dari Sdr SARI selanjutnya saksi berjaga di sekitar pinggir jalan raya depan rumahnya Sdr ANDRI SOPIAN Alias UDIN bersama yang lainnya. Pada saat saksi sudah berada di sekitar cahang cenggu atau di sekitar tempat blokir jalan tiba-tiba dalang sepeda motor dari arah tente menuju kearah desa Renda yang kemungkinan merupakan warga Desa Renda yang langsung menerobos blokir jalan tersebut dan berhasil lolos menuju kearah Desa Renda, Kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar Pukul 01:30 Wita terlihat ada beberapa warga Desa Renda yang berjalan keluar masuk di sekitar cabang jalan tani dan disusul dengan adanya beberapa kali suara letusan senjata api dari arah yang diduga tempat berkumpulnya warga Desa Renda sehingga pada saat itu saksi bersama rekan lainnya langsung berusaha bersembunyi di sekitar tembok depan rumahnya Sdr NADRI SOPIAN Alias JUIN sedangkan Sdr IRFAN Alias CAN langsung menuju kerarah dalam rumahnya Sdr YOGI yang terbakar sambil memegang satu pucuk senjata api rakitan laras pendek yang dipegang dengan menggunakan tangan kananya namun tidak meledakkan senjata api miliknya tersebut kemudian terdengar ada balasan suara letusan senjata api yang diduga berasal dari alas gunung/bukit tempat Sdr SYAHRUN Alias NDU bersama Sdr YOGI dan Sdr IRWAN NONTOTERA bersembunyi saat itu sebanyak dua kali dan tiba-tiba langsung terlihat ada beberapa dari warga Desa Renda yang berkumpul di sekitar dalam cabang jalan tani dan kemudian beberapa orang bergeser berjalan menuju kearah selatan menuju Ke desa Renda dan ada juga yang berjalan menuju kearah dalam jalan tani, karena saat itu warga Renda sudah bergeser kembali kearah Desa Renda sehingga saksi bersama dengan rekan lainnya langsung bergeser kearah cabang sedangkan jalan menuju kearah Desa Renda masih di Blokir. Sekitar Pukul 02:00 Wita saksi mendengar cerita dari beberapa warga Desa cenggu sekitar bahwa sudah ada korban yang meninggal dunia akibat terkena tembakan peluru sehingga saat itu saksi langsung berjalan sendiri menuju kearah Rumahnya Sdr SYAHRUN Alias NDU dan saksi bertemu dengan Sdr SYAHRUN Alias NDU bersama Sdr YOGI, Sdr IRWAN NONTOTERA, AVAN RUNGGU dan ONE CLOSE, membahas terkait masalah ada korban meninggal dunia / mati dari warga Desa Renda karena terkena tembakan dan saat itu Sdr IRWAN NONTOTERA langsung berkata "ainan dipona kai ba dou ngara mada" artinya "jangan sampai

Halaman 30 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



diketahui oleh orang lain nama saksi" dan dijawab oleh Sdr SYAHRUN Alias NDU "watie" artinya "tidak" sehingga Sdr SYAHRUN Alias NDU mengarahkan saksi bersama yang lainnya dengan kata-kata "aina nuntu rero nggomi doho, aina mpa'a cerita ako dou, cua kamidi mena weki" artinya "jangan ngomong kalian semua, jangan cerita keorang lain, sama-sama berdiam diri semua" selanjutnya saksi berjalan pulang keluar dari rumahnya Sdr SYAHRUN Alias NDU dan berpapasan dengan Sdr SARI dan Sdr YADIN yang berjalan masuk ke dalam rumahnya Sdr SYAHRUN Alias NDU, kemudian saksi langsung pergi main dirumah-Nya Sdr ROJI Alias OJI hingga subuh dan sekitar pukul 05:30 Wita saksi kembali ke rumah saksi hingga pukul 09:00 Wita kemudian saksi berjalan kembali menuju kearah Rumahnya Sdr SYAHRUN Alias NDU dan bertemu dengan Sdr SYAHRUN Alias NDU, Sdr AVAN RUNGGU, Sdr ONE CLOSE, Sdr YOGI dan Sdr IRWAN yang saat itu akan pergi sembunyikan 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut ke atas gunung sehingga saat itu saksi bersama dengan Sdr SYAHRUN Alias NDU, Sdr AVAN RUNGGU, Sdr YOGI dan Sdr IRWAN berjalan menuju kearah gunung namun saat itu senjata api rakitan tersebut tidak jadi disimpan di atas gunung melainkan langsung dibawa turun kearah kuburan / tempat pemakaman yang mana saat itu saksi membawa senjata api dilipat popor atau bagian belakangnya kemudian sesampai di sekitar dalam pemakaman saksi langsung menyimpan senjata api rakitan tersebut ke dalam semak dan saksi berjalan menuju kearah mebel di sebelah barat kuburan tersebut yang diikuti oleh Sdr SYAHRUN Alias NDU dan Sdr IRWAN kemudian duduk di dalam mebel tersebut Sedangkan Sdr YOGI dan Sdr AVAN RUNGGU masih berada diatas gunung dan beberapa saat kemudian langsung dalang menyusul ke dalam mebel tersebut dan sudah tidak membawa senjata api namun saksi tidak mengetahui dimana Sdr YOGI dan Sdr AVAN RUNGGU menyembunyikan senjata api tersebut. Kemudian Sdr SYAHRUN Alias NOU, Sdr AVAN RUNGGU, Sdr ONE CLOSE, Sdr YOGI dan Sdr IRWAN keluar dari dalam mebel tersebut berjalan menuju kearah rumahnya Sdr SYAHRUN Alias NDU dan pada saat itu Sdr SYAHRUN Alias NDU berpesan agar saksi menyimpan senjata yang telah disembunyikan di dalam semak tersebut, sekitar Pukul 11:00 Wita saksi mengambil kembali senjata yang sebelumnya disembunyikan di dalam semak tersebut kemudian saksi bawa menuju ke rumah saksi dengan cara saksi masukan ke dalam sweter saksi bagian depan dan ujung larasnya saksi selipkan ke dalam celana bagian depan, sekitar Pukul 14:00 Wita saksi membawa dan menyimpan kembali senjata

Halaman 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



tersebut disemak dalam kuburan / pemakaman kemudian saksi pergi ke rumahnya Sdr SYAHRUL Alias NDU dan saksi bertemu dengan Sdr SYAHRUN Alias NDU, Sdr AVAN RUNGGU, Sdr ONE CLOSE, saat itu saksi menyampaikan kepada Sdr SYAHRUN Alias NDU "Wa'ura wi'l Imbali ba mada senjata aka hidins akandena (kuburan)" artinya "sudah saksi simpan kembali senjata di tempatnya tadi (kuburan)" dan dijawab "iya" kemudian saksi langsung berjalan ke rumahnya Sdr ROJI Alias OJI dan sekitar Pukul 16:00 Wita saksi kembali ke cabang dan bermain dirumah-Nya Sdr LUBIS bersama dengan yang lainnya yang sudah tidak saksi ingat hingga pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 Pukul 02:00 Wita saksi bergeser kerumahnya sdr ROJI Alias OJI kemudian sekitar Pukul 02:30 Wita saksi bersama Sdr DEWA diamankan oleh petugas kepolisian dan dibawa ke polres Bima.

- Bahwa ciri-ciri Satu pucuk Senjata api rakitan jenis laras panjang warna hitam dan dapat dilipat pada bagian belakang dan memiliki magajen peluru wama kuning emas. Satu pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang warna coklat dengan panjang sekitar 70 cm. Satu pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang warna hitam dengan panjang sekitar 70 cm.

- Bahwa yang mempunyai senjata dengan ciri-ciri tersebut di atas yakni Satu pucuk Senjata api rakitan jenis laras panjang warna hitam dan dapat dilipat pada bagian belakangnya dan memiliki magajen peluru warna kuning emas yang di gunakan Sdr IRWAN Nontotera, Satu pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang berwarna coklat dengan panjang sekitar 70 cm yang di gunakan atau di bawa oleh Sdr MUHAMMAD YOGI, Satu pucuk senjata api rakitan jenis laras panjang berwarna hitam dengan panjang sekitar 70 cm yang di gunakan oleh Sdr SYAHRUN AIS NDU Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah peluru yang di bawa oleh Sdr IRWAN Nontotera, Sdr MUHAMMAD YOGI dan Sdr SYAHRUN AIS NDU adapun pakaian yang di gunakan oleh masing-masing pelaku saat itu yakni Sdr IRWAN Nontotera saat itu menggunakan baju kaos lengan panjang warna abu- abu dan menggunakan penutup kepala dan muka (Cebo) serta menggunakan celana pendek kain namun untuk warnanya saksi tidak ingat. Sdr MUHAMMAD YOGI menggunakan Sweter wana abu campur hitam, dan menggunakan celana kain pendek menggunakan masker berwarna hitam. Sdr SYAHRUN Als. NDU menggunakan Sweter namun warnanya saksi tidak ingat dan untuk celana yang di gunakan yakni celana pendek kain warna hitam menggunakan masker hitam.

Halaman 32 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr MUHAMMAD YOGI dan Sdr SYAHRUN Als. NDU memiliki senjata api rakitan pada saat terjadinya kejadian keributan antara Desa Cenggu dan Desa Renda.
- Bahwa sdr MUHAMMAD YOGI mendapatkan senjata api rakitan dengan cara membeli sedangkan untuk Sdr SYAHRUN Als NDU saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa bunyi letusan senjata yang saksi dengar dari bukit tersebut sebanyak 2 kali.
- Bahwa setelah mendengar letusan senjata sebanyak 2 kali saksi melihat warga Desa Renda yang berada di pertigaan jalan tani berkumpul kemudian warga Desa Renda tersebut langsung masuk dan pergi menuju jalan tani tersebut.
- Bahwa setelah mendengar letusan senjata sebanyak 2 kali saksi melihat warga Desa Renda yang berada di pertigaan jalan tani berkumpul kemudian warga Desa Renda tersebut langsung masuk dan pergi menuju jalan tani tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga warga dari Desa Renda berhenti melakukan penyerangan tersebut, akan tetapi setelah beberapa saat kemudian saksi mendengar kabar bahwa salah satu warga Desa Renda yang melakukan penyerangan ke Desa Cenggu meninggal dunia terkena peluru;
- Bahwa warga Desa Renda yang meninggal karena terkena peluru terkena di bagian dadanya, dan saksi tahu bahwa warga Desa Renda terkena peluru pada bagian dadanya pada saat saksi sedang duduk di toko mebel pada hari minggu tanggal 24 Desember sekitar pukul 16.00 Wita;
- Bahwa sebelumnya memang antara warga Desa Renda dan Desa Cenggu sebelumnya memiliki masalah terkait dengan adanya kejadian pemanahan dan pengrusakan sepeda motor milik warga Desa Renda yang dilakukan oleh warga Desa Cenggu;
- Bahwa peran dari Sdr MUHAMMAD YOGI, Sdr IRWAN NONTOTERA dan Sdr SYAHRUN Als NDU yakni:- Sdr MUHAMMAD YOGI Berperan menyuruh Sdr SYAHRUN Als NDU untuk menghubungi Sdr IRWAN nontotera di telepon untuk meminta bantuan agar Sdr IRWAN hadir ke Desa Cenggu untuk membantu melakukan perlawanan terhadap warga Desa Renda selain itu Sdr MUHAMMAD YOGI juga membawa senjata api rakitan laras panjang- Sdr IRWAN Nontotera berperan melakukan penembakan terhadap warga Desa Renda yang meninggal tersebut. Sdr SYAHRUN Als NDU berperan menelepon Sdr Irwan dan membawa senjata api dan melakukan perlawanan terhadap warga Desa Renda yang melakukan perlawanan.

Halaman 33 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah adanya kejadian penembakan tersebut senjata milik Sdr YOGI dan Sdr SYAHRUN Als NDU di bawa ke bukit di belakang rumah Sdr muslimin dan untuk senjata yang di gunakan oleh Sdr IRWAN nontotera di simpan di kuburan namun untuk sekarang saksi tidak tua pasti dimana posisi senjata tersebut.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat sebahagian keterangan saksi tidak benar, bukan Terdakwa yang menembak warga Desa Renda yang menyebabkan warga Desa Renda tersebut meninggal dunia;

7. JUNAIDIN Alias ONE CLOSE, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan perkara Pembunuhan atau kejadian Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas korban dalam kejadian Pembunuhan tersebut namun korban merupakan warga Desa Renda;
- Bahwa sehingga saksi dapat mengetahui terkait hal tersebut karena pada saat itu terjadi saling serang antara warga Desa Renda dengan warga Desa Cenggu dengan menggunakan senjata api rakitan yang berujung adanya korban yang Dapat saksi jelaskan bahwa yang telah melakukan Pembunuhan tersebut yakni Sdr IRWAN MAJU, Warga Dsn. Uma Keka Desa Nontotera Kec. Monta Kab. Bima. Meninggal dunia akibat terkena tembakan peluru namun saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut akan tetapi sehingga saksi dapat mengetahuinya yakni setelah saksi mendengar pengakuan dari Sdr IRWEAN MAJU yang mengatakan dirinya telah menembak korban warga Desa Renda dan beberapa saat kemudian saksi melihat ada postingan dari warga Desa Renda pada akun Facebook yang menyatakan telah meninggal salah satu warga Desa Renda akibat terkena tembakan peluru sehingga saksi dapat mengetahui adanya peristiwa / kejadian tersebut.
- Bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut yakni Sdr IRWAN MAJU, Warga Dsn. Uma Keka, Desa Nontotera, Kec. Monta, Kab. Bima
- Bahwa saksi telah kenal dengan Sdr IRWAN MAJU karena satu kecamatan dengan bapak saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dapat mengetahui hal tersebut setelah saksi mendengar adanya pengakuan dari Sdr IRWAN MAJU yang menerangkan terkait dirinya yang telah menembak korban dari warga Desa Renda dan pada saat itu saksi melihat Sdr IRWAN MAJU membawa senjata api rakitan laras panjang

Halaman 34 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat berjalan naik ke arah bukit untuk melakukan perlawanan terhadap warga Desa Renda yang saat itu sedang melakukan Penyerangan ke Desa Cenggu sehingga saksi dapat yakin bahwa pelaku pembunuhan tersebut yakni Sdr IRWAN MAJU.

- Bahwa kejadian Pembunuhan terhadap warga Desa Renda tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar Pukul 01:30 Wita bertempat di Desa Cenggu Kec. Belo Kab. Bima.

- Bahwa dari pengakuan Sdr IRWAN MAJU menerangkan telah melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan alat berupa senjata api rakitan sehingga dapat mengetahuinya.

- Bahwa mengenai cara pembunuhan tersebut saksi tidak mengetahuinya namun dari pengakuan atau ceritanya Sdr IRWAN MAJU menerangkan bahwa dirinya telah melakukan pembunuhan terhadap korban warga Desa Renda tersebut dengan cara menembakkan peluru dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang sehingga mengakibatkan korban tersebut terjatuh ketanah dan meninggal dunia.

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut melainkan saksi dapat mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendengar cerita atau pengakuan dari Sdr IRWAN MAJU.

- Bahwa korban dari warga desa renda tersebut meninggal dunia akibat terkena tembakan peluru senjata api.

- Bahwa pada saat itu saksi hanya mengetahui ada warga Desa Renda yang menyerang ke Desa Cenggu kemudian dilakukan perlawanan oleh warga Desa Cenggu yang berujung adanya korban meninggal dunia dari warga Desa Renda tersebut.

- Bahwa pada saat itu awalnya posisi saksi sedang berada rumahnya Sdr SYAHRUN Alias NDU di Desa Cenggu kemudian karena terdengar ada beberapa kali suara letusan yang menyerupai suara letusan senjata api sehingga saksi langsung turun ke mebel dan berkumpul bersama warga Desa Cenggu lainnya yang tidak saksi kenal identitasnya karena saat itu listrik padam selanjutnya beberapa saat kemudian saksi kembali ke Rumahnya Sdr SYAHRUN Alias NDU setelah tidak terdengar Suara letusan senjata api, sehingga saksi ikut berkumpul lagi di Rumahnya Sdr SYAHRUN Alias NDU.

- Bahwa saat itu saksi ikut berkumpul dirumah-Nya sdr SYAHRUN Alias NDU bersama dengan sdr SYAHRUN Alias NDU, sdr IWANSYAH Alias IWAN, sdr YOGI, sdr YOSE, sdr FU, sdr AFAN dan Sdr IRWAN MAJU.

Halaman 35 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada dirumah-Nya Sdr SYAHRUN Alias NDU sejak hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 Pukul 16:00 Wita bersama dengan Sdr SYAHRUN Alias NDU, Sdr IWANSYAH Alias IWAN dan Sdr AFAN kemudian pada sekitar Pukul 18:30 Wita datang Sdr YOGI bersama Sdr YOSE dan Sdr FU ke rumahnya Sdr SYAHRUN Alias NDU selanjutnya tiba-tiba saksi menerima telepon dari Sdr IRWAN MAJU yang saat itu meminta agar saksi menjemputnya di Desa Nontotera Kec. Monta dengan alasan karena Sdr IRWAN MAJU ingin datang ke Desa Cenggu sehingga pada sekitar Pukul 20:00 Wita saksi berangkat ke Desa Nontotera dengan mengendarai sepeda motor untuk menjemput Sdr IRWAN MAJU dan saksi tiba dirumah-Nya Sdr SYAHRUN Alias NDU setelah kembali dari Desa Nontotera bersama dengan Sdr IRWAN MAJU sekitar Pukul 22:00 Wita dan langsung kembali bergabung dengan Sdr SYAHRUN Alias NDU, Sdr WANSYAH Alias IWAN, Sdr YOGI, Sdr YOSE, Sdr AFAN dan Sdr FU.

- Bahwa pada saat itu Sdr IRWAN MAJU membawa tas ransel warna Biru.

- Bahwa awalnya say tidak mengetahui isi tas warna biru yang dibawa oleh Sdr IRWAN MAJU pada saat itu namun saksi dapat mengetahui isi tas tersebut setelah dirumah-Nya Sdr SYAHRUN Alias NDU yakni pada saat Sdr IRWANMAJU membuka tas dan mengeluarkan isinya yakni berupa senjata api rakitan laras panjang yang dalam keadaan terpisah antara laras dan senjatanya, kemudian langsung dirakit / dipasang oleh Sdr IRWAN MAJU dirumah-Nya Sdr SYAHRUN Alias NDU tersebut.

- Bahwa mengenai hal tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saat itu secara tiba-tiba Sdr IRWAN MAJU menghubungi saksi dan meminta untuk dijemput sehingga saksi langsung menjemputnya.

- Bahwa sebelumnya Sdr IRWAN MAJU pernah datang ke Desa Cenggu (Rumahnya Sdr SYAHRUN Als. NDU) karena adanya kejadian pembakaran terhadap Rumah milik Sdr YOGI yakni pada tanggal 06 Desember 2023 atau sehari setelah kejadian pembakaran terhadap Rumah milik Sdr YOGI tersebut namun saksi tidak mengetahui siapa yang telah menghubungi dan menjemputnya saat itu.

- Bahwa saat itu membahasa terkait persiapan untuk melakukan perlawanan apabila ada warga desa Renda yang melakukan Penyerangan ke Desa Cenggu sambil mempersiapkan senjata api.

- Bahwa saat itu telah disiapkan 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan laras Panjang beserta peluru/amunisi.

- Bahwa pada saat itu yang memiliki atau menguasai masing-masing dari 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan laras panjang tersebut yakni: Sdr IRWAN

Halaman 36 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJU memegang senjata api rakitan laras panjang dengan ciri-ciri laras dapat dibongkar pasang yang terbuat dari besi warna hitam berkarat dan senjata (kamar peluru) terbuat dari besi warna hitam berkarat dan popor senjata terbuat dari kayu warna hitam (cat) dengan panjang sekitar 1 meter. Sdr YOSE (nama samaran) memegang senjata api rakitan laras panjang dengan ciri-ciri laras terbuat dari besi warna putih mengilat dan kamar peluru terbuat dari besi warna hitam berkarat serta popor senjata terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 1 meter. Sdr FU (nama samaran) memegang senjata api rakitan laras panjang dengan ciri-ciri laras terbuat dari besi warna hitam berkarat dan kamar peluru terbuat dari besi warna hitam berkarat serta popor senjata terbuat dari besi warna hitam berkarat dengan panjang sekitar 80 Cm.

- Bahwa awalnya terjadi penyerangan yang dilakukan oleh warga Desa Renda pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar Pukul 23:30 Wita sehingga pada saat itu saksi bersama Sdr SYAHRUN Alias NDU, Sdr IWANSYAH Alias IWAN, Sdr YOGI, Sdr YOSE, Sdr FU, Sdr AFAN dan Sdr IRWAN MAJU keluar dari rumahnya Sdr SYAHRUN Alias NDU dan langsung mengambil posisi masing-masing hingga pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar 01:30 Wita terdengar ada suar letusan senjata api yang saling bergantian dari arah sebelah atau dari arah warga Desa Renda dari arah warga Desa Cenggu (Sdr IRWAN MAJU, Sdr YOSE dan Sdr FU), kemudian sekitar Pukul 02:00 Wita saksi bersama Sdr SYAHRUN Alias NDU, Sdr IWANSYAH Alias IWAN, Sdr YOGI, Sdr YOSE, Sdr FU, Sdr AFAN dan Sdr IRWAN MAJU kembali berkumpul di rumahnya Sdr SYAHRUN Alias NDU dan mendengar pengakuan dari Sdr IRWAN MAJU yang mengaku telah menembak hingga mengenai salah satu warga Desa Renda tersebut.

- Bahwa Posisi saksi bersama dengan Sdr AFAN berdiri di sekitar halaman depan rumahnya Sdr SYAHRUN Als. NDU. Posisi Sdr SYAHRUN Alias NDU berjalan naik ke atas bukit disebelah selatan rumahnya. Posisi Sdr IWANSYAH Alias IWAN ikut berjalan naik ke atas bukit di sebelah selatan rumahnya Sdr SYAHRUN Als. NDU namun saksi tidak mengetahui posisi terakhirnya. Posisi Sdr YOGI berjalan menuju kearah bukit disebelah selatan rumahnya sendiri (yang sebelumnya telah dibakar) sedangkan Sdr YOSE, Sdr FU dan Sdr IRWAN MAJU bersama-sama berjalan menuju arah bukit disebelah selatan rumahnya Sdr YOGI (bukit / lereng gunung di sekitar tiang listrik).

- Bahwa jarak saksi dengan Sdr AFAN sekitar 3 meter, jarak saksi dengan Sdr SYAHRUN Alias NDU sekitar 5 meter, jarak saksi dengan Sdr YOGI

Halaman 37 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 10 meter, jarak saksi dengan Sdr IWANSYAH Alias IWAN sekitar 7 meter dan jarak saksi dengan Sdr YOSE, Sdr FU dan Sdr IRWAN MAJU sekitar 20 meter.

- Bahwa Saksi berperan menjemput Sdr IRWAN MAJU di Desa Nontotera Kec. Monta untuk datang ke rumahnya Sdr SYAHRUN Alias NDU dan ikut berkumpul di rumahnya Sdr SYAHRUN Alias NDU bersama dengan Sdr SYAHRUN Alias NDU, Sdr IWANSYAH Alias IWAN, Sdr YOGI, Sdr YOSE, Sdr FU, Sda AFAN dan Sdr IRWAN MAJU saat membahas terkait rencana perlawanan apabila ada penyerangan yang dilakukan oleh warga Desa Renda kemudian berdiri bersama dengan Sdr AFAN di halaman depan rumahnya Sdr SYAHRUN Als. NDU untuk berjaga-jaga. Sdr SYAHRUN Alias NDU berperan menyediakan rumah untuk tempat berkumpul dan ikut berkumpul membahas terkait rencana perlawanan apabila ada penyerangan yang dilakukan oleh warga Desa Renda dan ikut berjalan ke atas bukit disebelah selatan rumahnya untuk memantau warga Desa Renda yang saat itu datang menyerang ke Desa Cenggu. Sdr IWANSYAH Alias WAN berperan ikut berkumpul membahas terkait rencana perlawanan apabila ada penyerangan yang dilakukan oleh warga Desa Renda dan ikut berjalan ke atas bukit disebelah selatan rumahnya Sdr SYAHRUN Als. NDU untuk memantau warga Desa Renda yang saat itu datang menyerang ke Desa Cenggu. Sdr AFAN berperan ikut berkumpul membahas terkait rencana perlawanan apabila ada penyerangan yang dilakukan oleh warga Desa Renda kemudian berdiri bersama dengan saksi di halaman depan rumahnya Sdr SYAHRUN Als NDU untuk berjaga-jaga. Sdr YOGI berperan ikut berkumpul membahas terkait rencana perlawanan apabila ada penyerangan yang dilakukan oleh warga Desa Renda dan ikut berjalan ke atas bukit menuju kearah sebelah selatan rumahnya sendiri untuk memantau warga Desa Renda yang saat itu datang menyerang ke Desa Cenggu. Sdr FU berperan ikut berkumpul membahas terkait rencana perlawanan apabila ada penyerangan yang dilakukan oleh warga Desa Renda, menyediakan satu pucuk senjata api rakitan laras panjang dan ikut berjalan ke atas bukit disebelah selatan rumahnya Sdr SYAHRUN Als. NDU (bukit dekat tiang listrik) bersama dengan Sdr YOSE dan Sdr IWAN MAJU untuk memantau warga Desa Renda yang saat itu datang menyerang ke Desa Cenggu sambil memegang/ embawa senjata api rakitan tersebut. Sdr YOSE berperan ikut berkumpul membahas terkait rencana perlawanan apabila ada penyerangan yang dilakukan oleh warga Desa Renda, menyediakan satu pucuk senjata api rakitan laras panjang dan ikut

Halaman 38 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



berjalan ke atas bukit disebelah selatan rumahnya Sdr SYAHRUN Als. NDU (bukit dekat tiang listrik) bersama dengan Sdr FU dan Sdr IWAN MAJU untuk memantau warga Desa Renda yang saat itu datang menyerang ke Desa Cenggu sambil memegang / membawa senjata api rakitan tersebut. Sdr IRWAN MAJU ikut berkumpul membahas terkait rencana perlawanan apabila ada penyerangan yang dilakukan oleh warga Desa Renda, menyediakan satu pucuk senjata api rakitan laras panjang dan ikut berjalan ke atas bukit disebelah selatan rumahnya Sdr SYAHRUN Als. NDU (bukit dekat tiang listrik) bersama dengan Sdr FU dan Sdr YOSE untuk memantau warga Desa Renda yang saat itu datang menyerang ke Desa Cenggu sambil memegang / membawa senjata api rakitan tersebut dan mengaku telah melakukan penembakan terhadap warga Desa Renda.

- Bahwa pada saat itu Saksi mengenakan baju kaos lengan pendek warna kuning dan celana panjang warna Crem. Sdr SYAHRUN Alias NDU mengenakan Sweter warna hitam yang memiliki penutup kepala dan celana pendek warna Crem. Sdr IWANSYAH Alias IWAN mengenakan Sweter warna gelap dan celana levis pendek yang ada sobekannya warna biru. Sdr YOGI Sweter warna Abu-abu yang memiliki penutup kepala dan celana pendek warna hitam. Sdr YOSE tidak saksi ingat baju yang dikenakannya dan celana pendek warna tidak saksi ingat. Sdr FU mengenakan Sweter warna hitam dan celana levis pendek warna biru. Sdr AFAN mengenakan baju kaos lengan panjang warna hitam dan celana tidak saksi ingat. Sdr IRWAN MAJU mengenakan Sweter warna Ungu yang memiliki penutup kepala dan celana pendek warna Abu-abu tua bercorak hitam dengan tinggi badan sekitar 162 Cm serta mengenakan topi warna hitam dan masker warna hitam.

- Bahwa maksud dan tujuannya yakni untuk memantau dan sekaligus menghalau warga Desa Renda yang saat itu melakukan penyerangan kearah Desa Cenggu.

- Bahwa Sdr YOSE, Sdr FU dan Sdr IRWAN MAJU telah menggunakan masing-masing senjata api rakitan laras panjang yang dibawanya pada saat itu dengan cara menembakkan peluru kearah warga Desa Renda namun saksi tidak mengetahui secara jelas terkait jumlah tembakan yang dilepas oleh masing-masing senjata api yang dipegang oleh Sdr YOSE, Sdr FU dan Sdr IRWAN MAJU tersebut.

- Bahwa tidak mengetahui dimana posisi korban tersebut terkena tembakan peluru senjata api yang berujung korban meninggal dunia

Halaman 39 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi hanya mengetahui posisi Sdr YOSE, Sdr FU dan Sdr IRWAN MAJU yakni di sekitar bukit /I lereng dekat tiang listrik.

- Bahwa saksi dapat mengetahui posisi Sdr YOSE, Sdr FU dan Sdr IRWAN MAJU pada saat itu yakni karena saat itu saksi sempat melihat dari arah sebelah selatan rumahnya Sdr SYAHRUN Als. NDU pada saat Sdr YOSE, Sdr FU dan Sdr IRWAN MAJU berjalan menuju kearah bukit / lereng gunung di dekat tiang listrik.

- Bahwa pada saat datang ke rumahnya Sdr SYAHRUN Als. NDU, Sdr YOSE, Sdr FU dan Sdr IRWAN MAJU telah membawa masing-masing senjata api rakitan tersebut.

- Bahwa Sdr YOGI, Sdr SYAHRUN Alias NDU, Sdr YOSE, Sdr FU dan Sdr IRWAN MAJU berjalan menuju kearah bukti tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar Pukul 01:00 Wita sesaat setelah terdengar ada suara letusan senjata api dari arah sebelah selatan (warga Desa Renda).

- Bahwa pada saat itu terdengar ada beberapa kali suara letusan senjata api baik dari arah bukit sekitar tempat Sdr YOSE, Sdr FU dan Sdr IRWANMAJU bersembunyi maupun dari arah jalan raya (warga Desa Renda) sedangkan pada posisi Sdr YOGI dan Sdr SYAHRUN Als NDU tidak terdengar ada suara letusan Senjata api pada saat itu.

- Bahwa suara letusan senjata api yang terdengar dari arah bukit tersebut besar kemungkinan berasal dari senjata api rakitan yang dibawa / dipegang oleh Sdr YOSE, Sdr FU dan Sdr IRWAN MAJU karena hanya Sdr YOSE, Sdr. FU dan Sdr IRWAN MAJU yang membawa dan memegang senjata api rakitan yang berjalan menuju kearah bukit tersebut pada saat itu.

- Bahwa salah satu letusan peluru tersebut merupakan peluru yang mengenai korban warga Desa Renda yang meninggal dunia pada saat itu karena sesuai dengan pengakuan dari Sdr IRWAN MAJU yang mengaku telah menembak korban tersebut dari arah atas bukit / lereng gunung dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti posisi korban tersebut namun menurut saksi besar kemungkinannya Sdr korban berada di sekitar jalan tani dekat tikungan desa cenggu karena pada saat itu banyak warga Desa Renda yang berdatangan dari arah jalan tani tersebut saat melakukan penyerangan tersebut.

Halaman 40 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr SYAHRUN Alias NDU, Sdr YOGI, Sdr YOSE, Sdr FU dan Sdr IRWAN MAJU kembali dari bukit tersebut sekitar Pukul 02:00 Wita yang kemudian sama-sama berkumpul kembali di rumah-Nya Sdr SYAHRUN Alias NDU bersama dengan saksi dan Sdr AFAN serta Sdr IWANSYAH Als. IWAN.
- Bahwa pada saat itu yang ikut berkumpul kembali yakni saksi bersama dengan Sdr SYAHRUN Alias NDU, Sdr IWANSYAH Alias IWAN, Sdr YOGI, Sdr YOSE, Sdr FU dan Sdr IRWAN MAJU dan saat itu membahas terkait ceritanya Sdr IRWAN MAJU yang menerangkan bahwa dirinya yang telah menembak sala satu warga Desa Renda pada saat berada dibukit tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat sebahagian keterangan saksi tidak benar, bukan Terdakwa yang menembak warga Desa Renda yang menyebabkan warga Desa Renda tersebut meninggal dunia;

8. SYAFRUDIN Alias SAFA, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian penembakan yang terjadi di Desa Cenggu pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 01.30 Wita bertempat dipinggir jalan raya Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
- Nahwa saksi mengetahui kejadian penembakan tersebut setelah diceritakan oleh Terdakwa IRWAN Alias IRWAN MAJU;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa IRWAN Alias IRWAN MAJU dikarenakan sering main kekampung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan foto barang bukti berupa 2 (dua) pucuk senjata api masing-masing satu larang panjang dan satu laras pendek, dimana senjata api tersebut adalah milik Terdakwa IRWAN Alias IRWAN MAJU yang pernah dititipkan kepada saksi bersama tas biru bertuliskan Kiddrock;
- Bahwa awal Terdakwa IRWAN Alias IRWAN MAJU menitipkan senjata api tersebut saksi lupa hari tanggal serta bulannya, saksi sedang duduk di rumah saksi, pada saat itu Terdakwa IRWAN Alias IRWAN MAJU menghubungi saksi via telpon menanyakan saksi berada dimana dan pada saat itu saksi menjawab sedang berada di rumah, sekitar 15 menit kemudian Terdakwa IRWAN Alias IRWAN MAJU datang kerumah saksi saat itu Terdakwa IRWAN Alias IRWAN MAJU mengatakan kepada saksi “nahu wi'l ja tas” artinya “saya titip tas saya” lalu saksi pun langsung

Halaman 41 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan tas yang ditiptkan tersebut kedalam lemari rumah saksi namun pada saat itu saksi tidak sempat menanyakan apa isi tas tersebut dikarenakan saksi buru-buru ke Desa Woro Kecamatan Tolouwi Kabupaten Bima;

- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi mengecek isi tas yang ditiptkan Terdakwa IRWAN Alias IRWAN MAJU tertsebut ternyata isinya 2 (dua) pucuk senjata api rakitan, 1 laras panjang yang bisa dibongkar pasang dan 1 laras pendek sehingga saksi kaget dan mencoba menghubungi Terdakwa IRWAN Alias IRWAN MAJU namun nomor telepon Terdakwa IRWAN Alias IRWAN MAJU tidak aktif, lalu saksi pergi kerumah Terdakwa IRWAN Alias IRWAN MAJU namun Terdakwa IRWAN Alias IRWAN MAJU tidak berada dirumahnya yang ada hanya istrinya dan pada saat itu saksi berpesan pada istrinya untuk memberitahukan kepada Terdakwa IRWAN Alias IRWAN MAJU untuk mengambil senjata api rakitan miliknya dan juga menanyakan dimana keberadaan Terdakwa IRWAN Alias IRWAN MAJU yang dijawab oleh istri Terdakwa IRWAN Alias IRWAN MAJU bahwa Terdakwa IRWAN Alias IRWAN MAJU pergi melihat sapinya ada di Desa Wane, Kecamatan Monta Kabupaten Bima;

- Bahwa saksi kemudian menuju Desa Wane untuk mencari Terdakwa IRWAN Alias IRWAN MAJU namun tidak bertemu selanjutnya sekitar 4 (empat) hari kemudian Terdakwa IRWAN Alias IRWAN MAJU menghubungi saksi via telepon dan mengatakan jika isi tasnya adalah senjata api rakitan lalu saksi menanyakan kapan akan mengambilnya karena saksi tidak berani menyimpannya lama-lama namun Terdakwa IRWAN Alias IRWAN MAJU mematikan teleponnya, lalu saksi kembali mencari Terdakwa IRWAN Alias IRWAN MAJU namun tidak bertemu;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 saksi mendengar Terdakwa IRWAN Alias IRWAN MAJU ditangkap oleh Polisi dikarenakan ikut perang kampung antara Desa Cenggu dan Desa Renda, lalu keesokan harinya anggota Kepolisian mendatangi saksi dan menanyakan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan milik Terdakwa IRWAN Alias IRWAN MAJU dan saksi kemudian memberitahukan jika senjata api rakitan tersebut saksi simpan didalam lemari saksi;

- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Terdakwa IRWAN Alias IRWAN MAJU jika senjata tersebut digunakan untuk membantu Desa Cenggu berperang melawan Desa Renda dan pada saat itu Terdakwa IRWAN Alias IRWAN MAJU mengatakan kepada saksi sempat menembak 1 (satu) orang warga Desa Renda;

Halaman 42 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat sebahagian keterangan saksi tidak benar, bukan Terdakwa yang menembak warga Desa Renda yang menyebabkan warga Desa Renda tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. dr. CHAIRUL FAHMI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan ahli adalah ahli lulus S1 pada Fakultas Kedokteran Universitas Mataram pada tahun 2019 dan bekerja sebagai dokter pada RSUD Bima pada tahun 2023 sampai dengan saat ini;
- Bahwa ahli sebagai dokter umum di RSUD Bima;
- Bahwa ahli pada tanggal 25 Desember 2023 bertempat di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Bima pernah melakukan pemeriksaan korban Alm JULASI;
- Bahwa keadaan korban JULASI saat tiba di RSUD Bima pada pemeriksaan luar ditemukan sudah meninggal dunia dengan kondisi mayat tampak kaku dan pucat, tidak ada lebam mayat dan pada dada kanan tampak luka terbuka berbentuk oval dengan ukuran dua kali sentimeter pada dada depan sisi kanan yang menembus sampai rongga dada masuk antara tulang rusuk tiga-empat, tampak lingkaran abrasi pada tepi luka berwarna kehitaman tidak tampak adanya kelim tato. Tidak ada bekas cetakan moncong senjata, tampak pucat tidak ada pendarahan aktif dan tidak ditemukan luka terbuka keluar pada punggung mayat;
- Bahwa bahwa sedangkan pada pemeriksaan lain yaitu dilakukan RO Rhorax untuk memastikan kondisi rongga thorax ditemukan satu buah benda berbentuk seperti proyektil peluru pada rongga thorax;
- Bahwa kesimpulan dari pemeriksaan yang dilakukan sebagaimana dalam visum et repertum Nomor 353/21/013/Visum/XII/2023 tanggal 25 Desember 2023 berkesimpulan bahwa luka pada korban JULASI adalah luka terbuka yang disebabkan oleh proyektil pada area dada;

Terhadap keterangan ahli Terdakwa tidak memberikan pendapat;

2. I KADEK SUSANTA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli saat ini menjabat di Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali sebagai Ps. Kepala Urusan Balistik;

Halaman 43 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pendidikan formal, pendidikan kejuruan dan kursus-kursus yang ahli miliki ditambah dengan pengalaman tugas yang ahli pernah laksanakan selama kurang lebih 31 tahun khususnya dibidang balistik forensic maka ahli memiliki kemampuan dan keahlian dibidang balistik forensic, ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai ahli dalam proses penyidikan dan proses persidangan yang berkaitan dengan senjata api;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli pada Kantor Bidang Laboratorium Forensik Pold Bali adalah melaksanakan tugas untuk melakukan kegiatan oleh TKP dan pemeriksaan barang bukti secara laboratorium forensic di Polda Bali;
- Bahwa menurut ahli senjata api suatu alat yang terdiri dari komponen alat-alat mekanik seperti laras, trigger, picu, pegas atau per, tempat peluru, hand grit yang dapat melontarkan anak peluru melalui laras;
- Bahwa peluru atau yang biasa disebut amunisi merupakan kesatuan dari komponen dari sebuah amunisi yang terdiri atas anak peluru, selongsong peluru, misiu dan penggalak yang dapat ditembakkan dengan senjata api kesasaran tertentu dengan maksud merusak atau membinasakan;
- Bahwa anak peluru merupakan bagian daripada peluru yang pada saat penembakan terlontar melalui laras bergerak menuju ke sasaran yang dapat ditemukan pada tubuh korban atau pada tempat kejadian perkara;
- Bahwa ahli adalah salah anggota Tim Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Bali yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sesuai dengan permintaan Polres Bima Nomor B/984/V/2024/Reskrim tanggal 4 Mei 2024 perihal Permohonan Uji Laboratorium Forensik terhadap barang bukti proyektil peluru penembakan terhadap korban JULASI dimana barang bukti tersebut telah selesai diperiksa di laboratorium Forensik Polri cabang Denpasar dan hasilnya telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor Lab : 617/BSF/2024 tanggal 8 Mei 2024 yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti anak peluru (proyektil) selongsong peluru dan senjata api;
- Bahwa dapat ahli jelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap di Terhadap Barang Bukti anak peluru (proyektil) selongsong peluru dan senjata api sebagai berikut :
 - 1 (satu) butir anak peluru yang terdapat ditubuh korban adalah anak peluru caliber 5,56 mm dengan panjang 20 mm berbentuk pointed (tajam) berwarna kuning kemerahan tetapi alur tidak dapat

Halaman 44 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



ditentukan dalam kondisi terdeformasi ringan terdapat mark atau sidik senjata dipermukaan daripada anak peluru bukti;

b. 1 (satu) bua solongsong peluru yang ditemukan di TKP adalah solongsong peluru caliber 5,56 mm berwarna kuning keemasan, buatan Pindad pada head stampnya bertuliskan PIN-5,56-TK terdapat mark pada head stamp dalam kondisi baik;

c. 1 (satu) pucuk senjata bukti adalah senjata api rakitan laras panjang dengan caliber laras 5 mm, tanpa merk memiliki alur 12 (dua belas), galangan 12 (dua belas) dataran serta twist kekanan dalam kondisi baik;

d. Senjata api bukti telah dilakukan uji balistik dengan cara menembakkan senjata api bukti kedalam shooting box milik Bidlabfor Polda Bali hasil penembakan anak peluru dan selongsong peluru senjata api bukti selanjutnya digunakan sebagai pembanding terhadap anak peluru bukti serta selongsong peluru bukti tersebut pada point a dan b diatas;

e. Anak peluru bukti dan selongsong peluru bukti dilakukan uji perbandingan dengan anak peluru pembanding dan selongsong peluru pembanding dengan hasil sama (identic) karena memiliki ciri-ciri macro serta micro yang sama;

f. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak peluru bukti yang ditemukan didalam tubuh korban dan selongsong peluru bukti yang ditemukan di TKP adalah hasil penembakan dari senjata api bukti pada poin c diatas;

- Bahwa menurut ahli dalam melakukan pemeriksaan anak peluru serta selongsong peluru dilakukan dengan cara membandingkan anak peluru bukti dalam hal ini anak peluru yang terdapat dalam tubuh korban dan selongsong peluru yang didapat di TKP menggunakan alat khusus yang diberi nama Microscope Comparisson dengan anak peluru dan selongsong peluru hasil penembakan uji balistik daripada senjata api bukti;

Terhadap keterangan ahli Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor 353/21/013/Visum/XII/2023 tanggal 25 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CHAIRUL FAHMI, dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Bima;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru No.Lab : 617/BSF/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang dibuat dan

Halaman 45 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh I. GEDE WALI, SH.MH, I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si dan I KADEK SUSANTA. masing-masing adalah Kepolisian Republik Indonesia pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Peluru No.Lab : 66/BSF/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. GEDE WALI, SH.MH, I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si dan I KADEK SUSANTA. masing-masing adalah Kepolisian Republik Indonesia pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan masalah kepemilikan senjata api dan kejadian penembakan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Desa Cenggu, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
- Bahwa beberapa jam sebelum kejadian penembakan malam itu sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa ditelepon oleh saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU, saat itu Terdakwa ada dirumah Terdakwa di Desa Nontotera, dalam pembicaraan lewat telepon saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU mengatakan kepada Terdakwa tolong kamu kesini bantu saya karena ada perang antara Desa Cenggu dan Desa Renda dan bawa senjata nanti saya yang tanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu sempat mengatakan kepada saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU dengan mengatakan jangan sampai saya dijemak dan saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU mengatakan nanti dia yang tanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa malam itu kemudian dijemput dengan menggunakan mobil oleh orang Cenggu yaitu oleh saksi AFAN, saksi JUNAIDIN Alias ONE CLOSE, lelaki YOSE dan laki-laki SUDIRMAN;
- Bahwa benar malam itu Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan membawa senjata api rakitan laras panjang, senjata api rakitan tersebut adalah benar yang dijadikan barang bukti dan diperlihatkan didepan persidangan dalam perkara ini;
- Bahwa benar setelah sampai di Desa Cenggu yaitu dirumah saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU, disana Terdakwa bertemu dengan MOHAMMAD YOGI dan saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU, saat itu kami tidak ada membicarakan apa-apa karena pada saat tiba dirumah saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU kami mendengar suara tembakan;

Halaman 46 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa malam itu tidak membawa peluru yang beri peluru adalah saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU sebanyak 11 butir;
- Bahwa setelah mendengar suarat tembakan kami kemudian keluar rumah saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU, kami langsung naik keatas bukit dibelakang rumah MOHAMMMAD YOGI dan benar bertempat dibelakang rumah MOHAMMMAD YOGI, malam itu kami semuanya menembak yaitu Terdakwa sebanyak satu kali, MOHAMMMAD YOGI sebanyak tiga kali, saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU sebanyak satu kali, YOSE sebanyak satu kali dan lelaki CAN sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan tembakan kearah timur kearah gunung Terdakwa tidak tahu siapa sasarannya tapi kearah Renda, arah tembakan Terdakwa arahkan keatas;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu tidak melihat orang atau siapa sasaran yang terdakwa tembak dan Terdakwa menembak tujuannya agar orang Renda merasa takut;
- Bahwa kami kemudian turun dari bukit setelah orang tua MOHAMMMAD YOGI datang dan keatas bukit dan mengatakan kepada kami jika sudah orang Renda yang terkena tembakan dan meninggal dunia;
- Bahwa kami kemudian berkumpul dirumah saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU, senjata yang Terdakwa pakai malam itu demikian juga dan peluru diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa simpan dirumah saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang Renda yang terkena tembakan malam itu dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa pelaku yang menembaknya;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa meninggalkan Desa Cenggu, Terdakwa pulang ke Desa Terdakwa di Nontotera;
- Bahwa benar satu bulan sebelum kejadian penembakan malam itu Terdakwa pernah diberi uang sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) oleh saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU, uang pemberian tersebut sebagai imbalan karena Terdakwa sering bawa kelapa muda kerumah saksi SAHRUN WIYANTO Alias ND;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya memang sudah biasa menembak;
- Bahwa senjata yang Terdakwa pakai pada malam kejadian adalah senjata milik teman Terdakwa yang bernama MOCHTAR yang dititipkan kepada Terdakwa dan orang yang bernama MOCHTAR tersebut saat ini sudah meninggal dunia;

Halaman 47 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar satu bulan sebelum kejadian Terdakwa pernah jual senjata kepada saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan senjata tersebut menurut saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU sudah hilang;
- Bahwa benar Terdakwa menyadari jika tembakan senjata api Terdakwa bisa mematikan orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai senjata api;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) butir Proyektil peluru berkaliber 5,56 MM (dikeluarkan dari badan korban SDR. JULASI);
2. 6 (enam) butir Selongsong peluru Kal. 5.56 MM;
3. 1 (satu) butir amunisi Kal. 5.56 MM;
4. 1 (satu) butir Selongsong peluru yang sudah rusak/terpotong Kal. 5.56 MM;
5. 9 (Sembilan) buah anak Panah;
6. 1 (satu) kantong sampel Darah yang ditemukan di TKP;
7. 1 (satu) pucuk senjata pelucur/pelontar anak panah (berbentuk senapan laras panjang);
8. 1 (satu) buah baju kaos bola warna biru dongker dengan corak biru muda dan kuning dengan nomor punggung 9;
9. 1 (satu) buah celana pendek Jeans warna biru abu dengan Merek RUR-Ruschver dan Ikat Pinggang warna hitam dengan tulisan \$;
10. 1 (satu) buah Hoodie warna Hitam dengan Merk BRCO;
11. 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA 105 Dual Sim (2019) (TA-1174) Warna Hitam, dengan Sim Card Telkomsel Nomor 085338645703 Nomor IMEI: 358570010103893, IMEI: 355899535675371, IMEI: 355899535475376 Dengan Security Kode 1345;
12. 6 Butir peluru tajam berkaliber 5.56 mm;
13. 3 Butir peluru tajam berkaliber 6,4 mm;
14. 1 Butir peluru tajam berkaliber 6,6 mm;
15. 1 Butir peluru tajam berkaliber 6,6 mm tahun 1978;
16. 1 (satu) batang besi berwarna putih dengan ukuran 34 Cm;
17. 1 (satu) batang besi berwarna putih dengan ukuran 28 Cm;
18. 1 (satu) buah tas slempang berwarna Hitam Merk Nike;

Halaman 48 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



19. 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Pendek dengan Panjang 30 cm berbahan dasar Besi dengan Gagang berbahan dasar Kayu Warna Hitam;
20. 1 (Satu) Buah Tas Jenis Tas Ransel berbahan Jeans Warna Biru Merk Kiddrock;
21. 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang dengan Panjang 113 cm berbahan dasar Besi dengan Popor berbahan dasar Kayu berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wita bertempat dipertigaan menuju jalan Tani Desa Cenggu, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima telah terjadi penembakan dengan menggunakan senjata api yang menyebabkan korban JULASI Alias JUL meninggal dunia;
- Bahwa benar beberapa jam sebelum kejadian penembakan korban JULASI Alias JUL, sekira pukul 21.00 Wita saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU menelepon Terdakwa dimana pada waktu itu Terdakwa berada dirumahnya di Desa Nontotera, saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU pada waktu itu meminta Terdakwa untuk datang ke Desa Cenggu untuk membantu Desa Cenggu karena berperang dengan Desa Renda dan menyuruh Terdakwa untuk membawa senjata api;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian dijemput dengan menggunakan mobil oleh orang Cenggu yaitu oleh saksi AFAN, saksi JUNAIDIN Alias ONE CLOSE, lelaki YOSE dan laki-laki SUDIRMAN, Terdakwa pada waktu itu membawa senjata laras panjang dan senjata tersebut adalah benar yang dijadikan barang bukti sebagaimana telah diperlihatkan dalam perkara ini;
- Bahwa benar setelah sampai di Desa Cenggu yaitu rumah saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU, disana Terdakwa bertemu dengan MOHAMMAD YOGI dan saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU, saat itu Terdakwa tidak ada membicarakan apa-apa karena pada saat tiba rumah saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU, terdengar suara tembakan yang menyebabkan Terdakwa demikian juga saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU dan MOHAMMAD YOGI langsung keluar dari rumah saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU dan langsung naik keatas bukit yang dibelakang rumah MOHAMMAD YOGI;

Halaman 49 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah berada diatas bukit dibelakang rumah MOHAMMMAD YOGI, Terdakwa demikian juga MOHAMMAD YOGI melakukan penembakan, Terdakwa menembak sebanyak satu kali;
- Bahwa benar tidak lama setelah Terdakwa dan MOHOMMAD YOGI melakukan penembakan, orang tua MOHAMMAD YOGI datang keatas bukit dibelakang rumah MOHAMMAD YOGI memberitahukan kepada Terdakwa, MOHAMMAD YOGI dan saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU bahwa sudah ada orang Renda yang terkena tembakan dan meninggal dunia;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMMAD YOGI dan saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU kemudian turun dari bukit dan berkumpul kembali dirumah saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU dan malam itu Terdakwa bermalam dirumah saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU dan pagi harinya Terdakwa kembali kekampungnya di Desa Nontotera;
- Bahwa benar orang Renda yang terkena tembakan dan meninggal dunia malam itu dipertigaan menuju jalan Tani Desa Cenggu sekira pukul 01.00 Wita adalah korban JULASI Alias JUL, jarak antara tempat korban JULASI jatuh tertembak dengan bukit dibelakang rumah MOHAMMAD YOGI hanya sekitar 70 sampai dengan 80 meter;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/21/013/Visum/XII/2023 tanggal 25 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CHAIRUL FAHMI, dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Bima ditemukan pada area dada korban JULASI Alias JUL luka terbuka yang disebabkan oleh proyektil;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru No.Lab : 617/BSF/2024 tanggal 8 Mei 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Peluru No.Lab : 66/BSF/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang masing-masing dibuat dan ditanda tangani oleh I. GEDE WALI, SH.MH, I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si dan I KADEK SUSANTA diketahui bahwa anak peluru bukti yang ditemukan didalam tubuh korban dan selongsong peluru bukti yang ditemukan di TKP adalah hasil penembakan dari senjata api bukti milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan

Halaman 50 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah IRWAN Alias IRWAN MAJU yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan sengaja atau opzet, akan tetapi dalam Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan dengan sengaja atau opzet itu adalah *willen en wetens* yaitu pelaku harus menghendaki untuk melakukan perbuatannya dan juga harus mengerti atau menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu hukum pidana kemudian dikenal 3 bentuk kesengajaan (opzet) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu apabila sipembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewus zijing*) yaitu apabila sipelaku dengan

Halaman 51 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatannya tersebut (*delict*) tetapi ia mengetahui secara pasti akibat yang akan mengikuti perbuatannya itu;

3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*), pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila orang yang melakukan suatu perbuatan insyaf bahwa guna untuk mencapai maksud dari perbuatannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wita bertempat dipertigaan menuju jalan Tani Desa Cenggu, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima telah terjadi penembakan dengan menggunakan senjata api yang menyebabkan korban JULASI Alias JUL meninggal dunia;
- Bahwa beberapa jam sebelum kejadian penembakan korban JULASI Alias JUL, sekira pukul 21.00 Wita saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU menelepon Terdakwa dimana Terdakwa pada waktu itu sedang berada dirumahnya di Desa Nontotera, dalam pembicaraan telepon saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU meminta Terdakwa untuk datang ke Desa Cenggu untuk membantu Desa Cenggu karena berperang dengan Desa Renda dan menyuruh Terdakwa untuk membawa senjata api;
- Bahwa Terdakwa kemudian dijemput dengan menggunakan mobil oleh orang Cenggu yaitu oleh saksi AFAN, saksi JUN Aidin Alias ONE CLOSE, lelaki YOSE dan laki-laki SUDIRMAN, Terdakwa pada waktu itu membawa senjata api rakitan laras panjang dan senjata tersebut adalah benar yang dijadikan barang bukti sebagaimana telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa benar setelah sampai di Desa Cenggu yaitu rumah saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU, Terdakwa bertemu dengan MOHAMMAD YOGI dan saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU, saat itu baik Terdakwa maupun MOHAMMAD YOGI dan saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU tidak ada membicarakan apa-apa karena pada saat tiba rumah saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU, terdengar suara tembakan yang menyebabkan Terdakwa demikian juga saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU dan MOHAMMAD YOGI langsung keluar dari rumah saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU dan langsung naik keatas bukit yang ada dibelakang rumah MOHAMMAD YOGI;

Halaman 52 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada diatas bukit dibelakang rumah MOHAMMMAD YOGI, Terdakwa demikian juga MOHAMMAD YOGI melakukan penembakan, Terdakwa menembak sebanyak satu kali;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa dan MOHOMMAD YOGI melakukan penembakan, orang tua MOHAMMAD YOGI datang keatas bukit dibelakang rumah MOHAMMAD YOGI memberitahukan kepada Terdakwa, MOHAMMAD YOGI dan saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU bahwa sudah ada orang Renda yang terkena tembakan dan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MOHAMMAD YOGI dan saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU kemudian turun dari bukit dan berkumpul kembali dirumah saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU dan malam itu Terdakwa bermalam dirumah saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU kemudian pagi harinya Terdakwa kembali kekampungnya di Desa Nontotera;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membenarkan jika pada saat berada diatas bukit dibelakang rumah MOHAMMAD YOGI menembakkan senjata api rakitan yang dibawahnya sebanyak satu kali akan tetapi Terdakwa pada waktu itu mengarahkan tembakannya keatas kearah timur yaitu kearah gunung ke Desa Renda dan Terdakwa juga tidak tahu siapa sasarannya dan Terdakwa telah membantah jika dirinya yang telah melakukan penembakan yang menyebabkan korban JULASI Alias JUL meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU yang saat itu bersama Terdakwa diatas bukit dibelakang rumah MOHAMMAD YOGI menerangkan bahwa saksi melihat saat Terdakwa menembakkan senjata api rakitan miliknya dimana moncong senjata milik Terdakwa diarahkan kepertigaan jalan tani Desa Cenggu dan pada saat itu saksi sempat melihat diarah pertigaan jalan Tani Desa Cenggu ada orang yang berjalan dan juga melihat orang yang kemudian terjatuh;

Menimbang, bahwa saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU dipersidangan juga menerangkan bahwa saat Terdakwa menembakkan senjatanya kearah pertigaan jalan Tani Desa Cenggu, kami pada waktu itu mengetahui jika orang dipertigaan tersebut adalah orang Renda namun kami tidak mengetahui siapa orang-orang tersebut dan dalam waktu sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) menit setelah Terdakwa dan MOHAMMAD YOGI menembakkan senjatanya Bapak MOHAMMAD YOGI datang memberitahukan jika ada orang Renda yang sudah tertembak dan setelah mendapatkan pemberitahuan dari Bapak MOHAMMAD YOGI tersebut, kami kemudian langsung turun dari bukit dan langsung berkumpul kembali di rumah saksi dan saat berada dirumah saksi, Terdakwa mengatakan jika dirinya jitu dalam menembak dengan mengatakan "jitu kan

Halaman 53 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya” dan juga meminta agar kami tidak memberitahukan jika dirinya yang melakukan penembakan malam itu;

Menimbang, bahwa saksi AFAN yang juga ikut kebelakang rumah MOHAMMAD YOGI dipersidangan juga menerangkan bahwa saksi mendengar suara tembakan dari arah tempat Terdakwa, MOHAMMMAD YOGI dan saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU berada namun saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penembakan setelah berkumpul kembali di rumah saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU, saksi sempat mendengar Terdakwa mengatakan kepada saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU , IWAN ROGEN dan MOHAMMMAD YOGI kalau ada orang yang meninggal jangan bilang kesiapa-siapa kalau dirinya yang menembak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 353/21/013/Visum/XII/2023 tanggal 25 Desember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CHAIRUL FAHMI, dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Bima diperoleh fakta yuridis bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap korban JULASI Alias JUL, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dimana pada area dada korban JULASI Alias JUL luka terbuka yang disebabkan oleh proyektil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru No.Lab : 617/BSF/2024 tanggal 8 Mei 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Peluru No.Lab : 66/BSF/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang masing-masing dibuat dan ditanda tangani oleh I. GEDE WALI, SH.MH, I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si, M.Si dan I KADEK SUSANTA sebagaimana pula diterangkan oleh ahli I KADEK SUSANTA dipersidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- a. 1 (satu) butir anak peluru yang terdapat ditubuh korban adalah anak peluruh caliber 5,56 mm dengan panjang 20 mm berbentuk pointed (tajam) berwarna kuning kemerahan tetapi alur tidak dapat ditentukan dalam kondisi terdeformasi ringan terdapat mark atau sidik senjata dipermukaan daripada anak peluru bukti;
- b. 1 (satu) buah solongsong peluru yang ditemukan di TKP adalah solongsong peluru caliber 5,56 mm berwarna kuning keemasan, buatan Pindad pada head stampnya bertuliskan PIN-5,56-TK terdapat mark pada head stamp dalam kondisi baik;
- c. 1 (satu) pucuk senjata bukti adalah senjata api rakitan laras panjang dengan caliber laras 5 mm, tanpa merk memiliki alur 12 (dua

Halaman 54 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



belas), galangan 12 (dua belas) dataran serta twist kekanan dalam kondidi baik;

d. Senjata api bukti telah dilakukan uji balistik dengan cara menembakkan senjata api bukti kedalam shooting box milik Bidlabfor Polda Bali hasil penembakan anak peluru dan selongsong peluru senjata api bukti selanjutnya digunakan sebagai pembanding terhadap anak peluruh bukti serta selongsong peluruh bukti tersebut pada point a dan b diatas;

e. Anak peluru bukti dan selongsong peluru bukti dilakukan uji perbandingan dengan anak peluru pembanding dan selongsong peluru pembanding dengan hasil sama (identic) karena memiliki ciri-ciri macro serta micro yang sama;

f. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak peluru bukti yang ditemukan didalam tubuh korban dan selongsong peluru bukti yang ditemukan di TKP adalah hasil penembakan dari senjata api bukti pada poin c diatas;

Menimbang, bahwa bila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan pula dengan keberadaan Terdakwa di Desa Cenggu pada malam kejadian sebagaimana diterangkan oleh saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU bahwa Terdakwa dipanggil untuk datang ke Desa Cenggu untuk membantu Desa Cenggu karena ada berperang dengan warga Desa Renda dimana saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU mengetahui jika Terdakwa memang jago dalam menembak dan sebelumnya Terdakwa juga pernah berpesan kepada saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU jika ada konflik dengan Desa Renda agar menolongnya saja, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa yang menerangkan jika waktu menembakkan senjata api miliknya diarahkan keatas kearah timur yaitu kearah gunung ke Desa Renda dan tidak diarahkan ke kepertigaan jalan Tani Desa Cenggu dimana korban JULASI Alias JUL berada sebagaimana diterangkan saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU serta keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa menembakkan senjatanya malam itu hanya sekedar agar timbul rasa takut kepada warga Desa Renda, menurut Majelis Hakim keterangan tersebut adalah keterangan yang dibuat Terdakwa untuk menghindari pertanggung jawaban pidana yang akan menjeratnya karena jika tujuan Terdakwa menembakkan senjatanya hanya untuk menimbulkan rasa takut bagi warga Desa Renda seharusnya Terdakwa demikian pula saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU dan MOHAMMAD YOGI tidak perlu naik keatas bukit dibelakang rumah MOHAMMAD YOGI untuk menembak karena jika hanya

Halaman 55 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menimbulkan letusan peluru hal tersebut dapat dilakukan oleh Terdakwa didepan rumah saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU;

Menimbang, bahwa demikian juga diprsidangan Terdakwa pun menerangkan bahwa Terdakwa menyadari jika tembakan senjata api Terdakwa bisa mematikan orang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, membawa senjata api;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya fakta lain yang menyebabkan kematian korban JULASI Alias JUL selain karena ditemukannya proyektil (peluru) didalam tubuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas keterangan saksi-saksi yaitu keterangan saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU, keterangan saksi AFAN yang ada pada saat kejadian dihubungkan pula dengan bukti surat berupa visum et repertum dan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Peluru, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut adalah merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 KUHAP yang menunjuk dan membuktikan bahwa yang melakukan penembakan terhadap korban JULASI Alias JUL adalah Terdakwa dan karena Terdakwa juga menyadari jika tembakan senjata api Terdakwa bisa mematikan orang, maka bila hal tersebut dihubungkan dengan pengertian sengaja sebagaimana diuraikan diatas yaitu sikap batin seseorang yang menghendaki untuk melakukan perbuatannya dan juga harus mengerti atau menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut, dengan tertembaknya korban JULASI Alias JUL yang merupakan bentuk perwujudan dari perbuatan Terdakwa dan kemudian korban JULASI Alias JUL meninggal dunia yang merupakan akibat dari kehendan atau perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa menyadari akan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan sengaja** telah terpenuhi;

Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur merampas nyawa orang lain

dalam pasal ini adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya suatu perbuatan adalah direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) apabila antara timbulnya maksud untuk

Halaman 56 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya masih ada tempo atau waktu bagi sipelaku untuk dengan tenang memikirkan perbuatannya tersebut misalnya, memikirkan dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat apa ia melakukan perbuatan itu demikian juga termasuk didalamnya memikirkan dan mempertimbangkan kembali dengan tenang rencananya tersebut apakah akan tetap dilakukan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari pembuktian akan unsur kedua sebagaimana telah diuraikan diatas dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa visum et repertum atas nama korban, telah diperoleh fakta yuridis bahwa akibat penembakan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan senjata api rakitan yang dibawanya, korban JULASI Alias JUL mengalami luka terbuka dibagian dada yang menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya fakta lain yang menyebabkan kematian korban JULASI Alias JUL selain karena disebabkan ditemukannya proyektil pada bagian dadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan menghilangkan nyawa korban JULASI Alias JUL tersebut dilakukan Terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU dipersidangan sebagaimana pula telah dipertimbangkan pada unsur kedua tersebut diatas diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa beberapa jam sebelum kejadian penembakan terhadap korban JULASI Alias JUL pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wita, saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU sekira pukul 21.00 Wita menelepon Terdakwa dimana Terdakwa pada waktu itu sedang berada dirumahnya di Desa Nontotera, dalam pembicaraan telepon saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU meminta Terdakwa untuk datang ke Desa Cenggu untuk membantu Desa Cenggu karena berperang dengan Desa Renda dan menyuruh Terdakwa untuk membawa senjata api;
- Bahwa Terdakwa kemudian dijemput dengan menggunakan mobil oleh orang Cenggu yaitu oleh saksi AFAN, saksi JUN Aidin Alias ONE CLOSE, lelaki YOSE dan laki-laki SUDIRMAN, Terdakwa pada waktu itu membawa senjata api rakitan laras panjang dan senjata tersebut adalah benar yang dijadikan barang bukti sebagaimana telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 57 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sampai di Desa Cenggu yaitu di rumah saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU, Terdakwa bertemu dengan MOHAMMAD YOGI dan saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU, saat itu baik Terdakwa maupun MOHAMMAD YOGI dan saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU tidak ada membicarakan apa-apa karena pada saat tiba di rumah saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU, terdengar suara tembakan yang menyebabkan Terdakwa demikian juga saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU dan MOHAMMAD YOGI langsung keluar dari rumah saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU dan langsung naik keatas bukit yang ada dibelakang rumah MOHAMMAD YOGI;
- Bahwa setelah berada diatas bukit dibelakang rumah MOHAMMAD YOGI, Terdakwa demikian juga MOHAMMAD YOGI melakukan penembakan, Terdakwa menembak sebanyak satu kali dan tembakan senjata api Terdakwa tersebut mengenai korban JULASI Alias JUL yang menyebabkan korban JULASI Alias JUL meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa menyadari jika tembakan senjata api Terdakwa bisa mematikan orang;

Menimbang, bahwa bahwa dari uraian fakta tersebut maka terdapatnya interval waktu antara Terdakwa diminta bantuan oleh saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU untuk datang ke Desa Cenggu untuk membantuk Desa Cenggu karena terjadi perang antara Desa Cenggu dan Desa Renda dengan kejadian penembakan korban JULASI Alias JUL, dimana interval waktunya cukup lama yaitu dari sekira pukul 21.00 Wita sampai dengan pukul 01.00 Wita dan bila dijumlahkan sekitar kurang lebih 4 (empat) jam lamanya, maka waktu tersebut menurut Majelis Hakim adalah waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk memikirkan apakah akan datang ke Desa Cenggu memenuhi permintaan saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU atau tidak demikian juga waktu tersebut juga cukup untuk memikirkan apakah Terdakwa akan menggunakan senjata api yang dibawanya untuk menembak atau tidak karena Terdakwa sudah menyadari sebelumnya jika tembakan senjata api Terdakwa dapat mematikan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap datang ke Desa Cenggu atas permintaan saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU dan benar Terdakwa bertempat diatas bukit dibelakang rumah MOHAMMAD YOGI telah menembakkan senjata api yang dibawanya kearah pertigaan menuju jalan Tani Desa Cenggu dimana orang yang berada dijalan tersebut pada waktu itu adalah korban JULASI Alias JUL dan akibat tembakan Terdakwa korban JULASI Alias JUL meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dengan**

Halaman 58 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat ke-1 KUHP adalah mengatur tentang dipidananya seseorang sebagai pelaku adalah mereka yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan ialah bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekurang-kurang dua orang atau lebih dan menyuruh melakukan berarti sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*) sedangkan turut serta melakukan berarti sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) selain itu dalam turut melakukan harus ada kerja sama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dari keterangan Terdakwa demikian juga dari keterangan saksi AFAN dan saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU diperoleh fakta yuridis bahwa saat Terdakwa naik keatas bukit dibelakang rumah MOHAMMAD YOGI, Terdakwa bersama- sama dengan saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU dan MOHAMMAD YOGI dan tujuan mereka naik keatas bukit untuk berjaga-jaga dimana pada waktu terjadi konflik atau perang antara warga Desa Cenggu dan Desa Renda;

Menimbang, bahwa saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU dipersidangan juga menerangkan jika sebelum Terdakwa naik keatas bukit dibelakang rumah MOHAMMAD YOGI, saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU terlebih dahulu memberi Terdakwa 5 (lima) butir peluru dimana peluru tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepadanya sebelum kejadian penembakan malam itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU juga menerangkan jika saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU pernah memberi uang kepada Terdakwa sebagai bentuk ucapan terima kasih;

Menimbang, bahwa dengan melihat peran saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa salah satunya tidak terlepas dari peran saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU sehingga dengan demikian Terdakwa tidak melakukannya secara tunggal atau sendirian akan tetapi terdapat peran orang lain yang ikut membantu terlaksananya perbuatan Terdakwa tersebut sehingga dengan

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian unsur **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan itu**, juga telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) butir Proyektil peluru berkaliber 5,56 MM (dikeluarkan dari badan korban SDR. JULASI);
- 6 (enam) butir Selongsong peluru Kal. 5.56 MM;
- 1 (satu) butir amunisi Kal. 5.56 MM;
- 1 (satu) butir Selongsong peluru yang sudah rusak/terpotong Kal. 5.56 MM;
- 9 (Sembilan) buah anak Panah;
- 1 (satu) kantong sampel Darah yang ditemukan di TKP;
- 1 (satu) pucuk senjata pelucur/pelontar anak panah (berbentuk senapan laras panjang);
- 1 (satu) buah baju kaos bola warna biru dongker dengan corak biru muda dan kuning dengan nomor punggung 9;
- 1 (satu) buah celana pendek Jeans warna biru abu dengan Merek RUR-Ruschver dan Ikat Pinggang warna hitam dengan tulisan \$;
- 1 (satu) buah Hoodie warna Hitam dengan Merk BRCO;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA 105 Dual Sim (2019) (TA-1174) Warna Hitam, dengan Sim Card Telkomsel Nomor 085338645703 Nomor IMEI: 358570010103893, IMEI: 355899535675371, IMEI: 355899535475376 Dengan Security Kode 1345;

Halaman 60 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



12. 6 Butir peluru tajam berkaliber 5.56 mm;
13. 3 Butir peluru tajam berkaliber 6,4 mm;
14. 1 Butir peluru tajam berkaliber 6,6 mm;
15. 1 Butir peluru tajam berkaliber 6,6 mm tahun 1978;
16. 1 (satu) batang besi berwarna putih dengan ukuran 34 Cm;
17. 1 (satu) batang besi berwarna putih dengan ukuran 28 Cm;
18. 1 (satu) buah tas slempang berwarna Hitam Merk Nike;
19. 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Pendek dengan Panjang 30 cm berbahan dasar Besi dengan Gagang berbahan dasar Kayu Warna Hitam;
20. 1 (Satu) Buah Tas Jenis Tas Ransel berbahan Jeans Warna Biru Merk Kiddrock;
21. 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang dengan Panjang 113 cm berbahan dasar Besi dengan Popor berbahan dasar Kayu berwarna Hitam;

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang berlaku dan barang bukti tersebut terutama :

1. 1 (satu) butir Proyektil peluru berkaliber 5,56 MM (dikeluarkan dari badan korban SDR. JULASI);
2. 6 (enam) butir Selongsong peluru Kal. 5.56 MM;
3. 1 (satu) butir amunisi Kal. 5.56 MM;
4. 1 (satu) butir Selongsong peluru yang sudah rusak/terpotong Kal. 5.56 MM;
5. 9 (Sembilan) buah anak Panah;
6. 1 (satu) pucuk senjata pelucur/pelontar anak panah (berbentuk senapan laras panjang);
7. 6 Butir peluru tajam berkaliber 5.56 mm;
8. 3 Butir peluru tajam berkaliber 6,4 mm;
9. 1 Butir peluru tajam berkaliber 6,6 mm;
10. 1 Butir peluru tajam berkaliber 6,6 mm tahun 1978;
11. 1 (satu) batang besi berwarna putih dengan ukuran 34 Cm;
12. 1 (satu) batang besi berwarna putih dengan ukuran 28 Cm;
13. 1 (satu) buah tas slempang berwarna Hitam Merk Nike;
14. 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Pendek dengan Panjang 30 cm berbahan dasar Besi dengan Gagang berbahan dasar Kayu Warna Hitam;

Halaman 61 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang dengan Panjang 113 cm berbahan dasar Besi dengan Popor berbahan dasar Kayu berwarna Hitam;

Dimana sejak awal barang bukti tersebut dilakukan dengan melawan hukum karena tanpa ijin dari pihak yang berwenang maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbnag, bahwa demikian juga dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong sampel Darah yang ditemukan di TKP;
- 1 (satu) buah baju kaos bola warna biru dongker dengan corak biru muda dan kuning dengan nomor punggung 9;
- 1 (satu) buah celana pendek Jeans warna biru abu dengan Merek RUR-Ruschver dan Ikat Pinggang warna hitam dengan tulisan \$;
- 1 (satu) buah Hoodie warna Hitam dengan Merk BRCO;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA 105 Dual Sim (2019) (TA-1174) Warna Hitam, dengan Sim Card Telkomsel Nomor 085338645703 Nomor IMEI: 358570010103893, IMEI: 355899535675371, IMEI: 355899535475376 Dengan Security Kode 1345;
- 1 (satu) buah tas slempang berwarna Hitam Merk Nike;
- 1 (Satu) Buah Tas Jenis Tas Ransel berbahan Jeans Warna Biru Merk Kiddrock;

Dimana barang bukti tersebut sebagian adalah milik Terdakwa dan digunakan saat melakukan tindak pidana demikian pula barang bukti lainnya seperti 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA 105 Dual Sim (2019) (TA-1174) Warna Hitam, dengan Sim Card Telkomsel Nomor 085338645703 Nomor IMEI: 358570010103893, IMEI: 355899535675371, IMEI: 355899535475376 Dengan Security Kode 1345 dimana barang bukti tersebut asalah milik saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU yang digunakan saksi SAHRUN WIYANTO Alias NDU untuk menghubungi Terdakwa saat meminta Terdakwa datang ke Desa Cenggu karena dipandang sebagai barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut juga dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tergolong perbuatan yang tidak manusiawi, tidak memiliki belas kasihan serta bertentangan dengan nilai-nilai Agama

Halaman 62 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianut Terdakwa, nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya memandang korban masih memiliki hak hidup;

- Bahwa perbuatan tersebut secara psikologis akan sangat berpengaruh terhadap mental keluarga korban dimana kejadian tersebut akan menimbulkan trauma bahkan dendam yang berkepanjangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak hanya menimbulkan keguncangan sosial yang hebat pada keluarga korban akan tetapi juga dapat berdampak kepada terganggunya keseimbangan sosial pada lingkungan masyarakat yang lebih luas terutama bagi masyarakat atau warga desa Renda maupun warga Desa Cenggu;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal-hal yang memberatkan tanpa adanya hal-hal yang meringankan yang ditemukan terhadap diri Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dan dihubungkan pula pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa sehingga bertolak belakang dengan tuntutan pidana seumur hidup yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka terhadap pembelaan dan pendirian Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pidana penjara lamanya seumur hidup adalah merupakan salah satu pidana pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 10 KUHP dan ancamannya dilekatkan pada pasal-pasal tertentu dalam KUHP seperti halnya dalam ketentuan pasal 340 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap seluruh unsur dari pasal tersebut telah dapat dibuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada setiap pelaku tindak pidana disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk sebagai sarana untuk mencapai keadilan yang bersifat retributif sehingga pelaku menjadi jerah akan tetapi yang disisi lain adalah dimaksud sebagai sarana yang bersifat edukatif sehingga menjadi pelajaran bagi orang lain agar jangan melakukan tindakan yang sama;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan terdapat pada diri Terdakwa tersebut diatas dimana, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim telah dirasa cukup adil dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 63 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut agar biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa dalam pertimbangan hal meringankan dinyatakan tidak ada sehingga harus dijatuhi pidana maksimal maka biaya dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN Alias IRWAN MAJU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana** sebagaimana dalam alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) butir Proyektil peluru berkaliber 5,56 MM (dikeluarkan dari badan korban SDR. JULASI);
 2. 6 (enam) butir Selongsong peluru Kal. 5.56 MM;
 3. 1 (satu) butir amunisi Kal. 5.56 MM;
 4. 1 (satu) butir Selongsong peluru yang sudah rusak/terpotong Kal. 5.56 MM;
 5. 9 (Sembilan) buah anak Panah;
 6. 1 (satu) kantong sampel Darah yang ditemukan di TKP;
 7. 1 (satu) pucuk senjata pelucur/pelontar anak panah (berbentuk senapan laras panjang);
 8. 1 (satu) buah baju kaos bola warna biru dongker dengan corak biru muda dan kuning dengan nomor punggung 9;
 9. 1 (satu) buah celana pendek Jeans warna biru abu dengan Merek RUR-Ruschver dan Ikat Pinggang warna hitam dengan tulisan \$;
 10. 1 (satu) buah Hoodie warna Hitam dengan Merk BRCO;

Halaman 64 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Unit Handphone Merk NOKIA 105 Dual Sim (2019) (TA-1174) Warna Hitam, dengan Sim Card Telkomsel Nomor 085338645703 Nomor IMEI: 358570010103893, IMEI: 355899535675371, IMEI: 355899535475376 Dengan Security Kode 1345;
 12. 6 Butir peluru tajam berkaliber 5.56 mm;
 13. 3 Butir peluru tajam berkaliber 6,4 mm;
 14. 1 Butir peluru tajam berkaliber 6,6 mm;
 15. 1 Butir peluru tajam berkaliber 6,6 mm tahun 1978;
 16. 1 (satu) batang besi berwarna putih dengan ukuran 34 Cm;
 17. 1 (satu) batang besi berwarna putih dengan ukuran 28 Cm;
 18. 1 (satu) buah tas slempang berwarna Hitam Merk Nike;
 19. 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Pendek dengan Panjang 30 cm berbahan dasar Besi dengan Gagang berbahan dasar Kayu Warna Hitam;
 20. 1 (Satu) Buah Tas Jenis Tas Ransel berbahan Jeans Warna Biru Merk Kiddrock;
 21. 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang dengan Panjang 113 cm berbahan dasar Besi dengan Popor berbahan dasar Kayu berwarna Hitam;
- Dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH dan ANGGA HAKIM PERMANA PUTRA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh ABDUL GAFUR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh FARHAM ZAM ZAM, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUHANUDDIN MOHAMMAD, SH

ALFIAN, SH,

Halaman 65 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2



ANGGA HAKIM PERMANA PUTRA, SH.MH

Panitera Pengganti,

ABDUL GAFUR, SH.

Halaman 66 Putusan Nomor 316/Pid.B/2024/PN Rbi

Paraf	KM	A1	A2